

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2014/14839

Acusados: ACAL Auditores Independentes S/S
Érico Luiz Canarim
Gelson José Amaro

Ementa: Inobservância das normas de auditoria emanadas do Conselho Federal de Contabilidade e dos procedimentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON – não emissão de relatório circunstanciado sobre os controles internos e procedimentos contábeis. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, na forma do inciso II do art. 11 da Lei nº 6.385/76, combinado com o inciso I do §1º deste mesmo artigo, e considerando a gravidade dos fatos, em especial as inúmeras irregularidades que abrangeram diversas e relevantes normas de auditoria, decidiu:

1. Aplicar à **ACAL Auditores Independentes S/S e ao seu sócio e responsável técnico, Gelson José Amaro, a penalidade de multa pecuniária individual no valor de R\$150.000,00** pela inobservância de normas de auditoria vigentes à época na realização do trabalho de auditoria sobre as demonstrações financeiras de 31.12.2010 das companhias *Centennial Asset Participações Açu S.A.*, *Centennial Asset Participações Amapá S.A.* e *EBX Brasil S.A.*, infringindo, dessa forma, o disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999;
2. Aplicar à **ACAL Auditores Independentes S/S e ao seu sócio e responsável técnico, Gerson José Amaro, a penalidade de multa individual no valor de R\$50.000,00**, por não emitir relatório circunstanciado sobre os controles internos e procedimentos contábeis das companhias *Centennial Asset Participações Açu S.A.*, *Centennial Asset Participações Amapá S.A.* e *EBX Brasil S.A.*; e
3. Aplicar ao acusado **Érico Luiz Canarim a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$100.000,00**, por não observar normas de auditoria vigentes à época na realização de trabalhos do processo de revisão externa de qualidade do exercício de 2011, ano-base de 2010, sobre a ACAL Auditores Independentes S/S, infringindo, dessa forma, o disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538/2008.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Relator, Gustavo Tavares Borba, Henrique Machado, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

RELATÓRIO

I. DA ORIGEM E DO OBJETO

1. Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (SNC) em face de ACAL Auditores Independentes S/S ("**ACAL Auditores**"), Gelson José Amaro ("**Gelson Amaro**") e Érico Luiz Canarim ("**Érico Canarim**") (fls. 310/338).

2. A ACAL Auditores e o seu sócio e responsável técnico, Gelson Amaro, foram responsabilizados pelo descumprimento:

a) **do artigo 20 da Instrução CVM nº 308, de 1999**, considerando que, ao realizarem o trabalho de auditoria sobre as demonstrações financeiras de 31.12.2010 das companhias Centennial Asset Participações Açu S.A., Centennial Asset Participações Amapá S.A. e EBX Brasil S.A., e ao se submeterem ao processo de revisão externa de qualidade do exercício de 2011, ano-base 2010, não observaram as seguintes normas de auditoria vigentes à época: **(i)** itens 6 e 7 das Instruções aos Auditores Revisados, vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade ("**CRE**"); **(ii)** itens 16, 17 e 32 da NBC PA 01, aprovada pela Resolução CFC nº 1.201, de 2009; **(iii)** item 5, alíneas "a", "b" e "f" da NBC P1 IT 03, aprovada pela Resolução CFC nº 976, de 2003; **(iv)** inciso "ii" da alínea "b" do item 8, alíneas "a" e "c" do item 21, alíneas "a" e "c" do item 50 e itens 7, 11, 12, 15 e 40 da NBC TA 600, aprovada pela Resolução CFC nº 1.228, de 2009; **(v)** item 6, alínea "b" da NBC TA 705, aprovada pela Resolução CFC nº 1.232, de 2009; e **(vi)** item 22 do CTA 02, aprovado pela Resolução CFC nº 1.320, de 2011; e

b) **do artigo 25, inciso II, da Instrução CVM nº 308, de 1999**, ao não emitir relatório circunstanciado sobre os controles internos e procedimentos contábeis das companhias Centennial Asset Participações Açu S.A., Centennial Asset Participações Amapá S.A. e EBX Brasil S.A.

3. Por sua vez, Érico Luiz Canarim foi responsabilizado pelo descumprimento **do artigo 20 da Instrução CVM nº 308, de 1999**, uma vez que, aos realizar os trabalhos do processo de revisão externa de qualidade do exercício 2011, ano-base 2010, sobre a ACAL Auditores Independentes S/S, não observou as seguintes normas de auditoria vigentes à época: **(i)** item 22 da NBC PA 11, aprovada pela Resolução

CFC nº 1.323, de 2011; e **(ii)** alínea “a” do item 35 e os itens 42, 54, 73 e 81 das Instruções aos Auditores Revisores, vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo CRE.

4. O processo teve origem em inspeção de rotina realizada pela Superintendência de Fiscalização Externa – SFI, por demanda da SNC, com foco na ACAL Auditores e em seu sistema de controle de qualidade, considerando a avaliação de seus controles internos e dos trabalhos de auditoria efetuada pelo Auditor-revisor, Canarim Auditores Associados, nos termos do art. 33 da Instrução CVM nº 308, de 1999¹.

5. Destaca-se que Érico Luiz Canarim era, à época, o sócio e responsável técnico da Canarim Auditores Associados, tendo figurado como signatário do relatório de revisão em tela. Por sua vez, segundo apurado, a sociedade Canarim Auditores Associados foi extinta no ano de 2013, razão pela qual não foi acusada no presente processo administrativo sancionador.

II. DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO

II.1. Do Auditor-revisado (ACAL Auditores)

6. Com base no Relatório de Inspeção², a SNC detectou algumas irregularidades na conduta do Auditor-revisado, conforme a seguir explicitadas.

Descumprimento dos itens 6 e 7 das Instruções aos Auditores Revisados, vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo CRE

7. Dispõem os itens 6 e 7 das Instruções aos Auditores Revisados, vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo CRE, que:

(06) Antes da chegada da equipe de revisão, o Auditor-revisado deve elaborar o documento “Informações Preliminares Sobre Revisão Externa de Qualidade” (modelo mínimo de informação Anexo A), aprovado pelo CRE. **Estas informações deverão ser fornecidas ao Auditor-Revisor**, em papel timbrado, **devendo estar datada** e assinada pelo sócio ou responsável técnico do Auditor-revisado.

(07) As referidas informações **devem incluir**, no que se refere ao item 3 do questionário mencionado no parágrafo 6, no mínimo, o seguinte:

a. uma **lista dos clientes (segregando por companhia de capital aberto e outros) para os quais os honorários referentes a serviços de consultoria ultrapassem os honorários de auditoria**.

b. uma **lista de trabalhos de clientes (segregando por companhia de capital aberto e outros)** aceitos desde o último ano em que houve revisão pelos pares (ou para o ano sob revisão se a firma objeto da revisão não teve antes revisão pelos pares), **para os quais o auditor anterior** tenha renunciado (ou não tenha se candidatado à proposta) ou **tenha ressalvado** quaisquer questões sobre princípios ou práticas de Contabilidade, divulgação de demonstrações contábeis ou limitação de escopo, **ou tenha havido um fato relevante divulgado em parágrafo de ênfase**. (grifos da SNC).

8. Segundo a SNC, restaria caracterizado o descumprimento pelo **Auditor-revisado** das determinações contidas nos itens 6 e 7 acima referidos, considerando que o documento “Informações Preliminares Sobre Revisão Externa” não estava datado, inexistindo ainda evidência de recebimento do mesmo pelo Auditor-revisor, Canarim Auditores Associados. Além disso, a relação de clientes de auditoria para o ano de 2010, integrante do aludido documento, não continha as seguintes informações: (i) não apresenta as companhias de capital aberto de forma segregada;

(ii) não indica os clientes para os quais os honorários referentes a serviços de consultoria foram maiores do que aqueles recebidos por trabalhos de auditoria; e (iii) não indica os clientes cujos auditores anteriores tenham emitido ressalva em seus relatórios ou divulgado fato relevante em parágrafo de ênfase.

9. Instado a se manifestar, nos termos da Deliberação CVM nº 538, de 2008³, o **Auditor-revisado** assumiu que, de fato, o documento “Informações Preliminares Sobre Revisão Externa” continha as falhas detectadas pela SNC (fls. 198).

Descumprimento dos itens 16, 17 e 32 da NBC PA 01 – Controle de Qualidade para Firmas (Pessoas Jurídicas e Físicas) de Auditores Independentes, aprovada pela Resolução CFC nº 1.201, de 2009.

10. Os itens 16 e 17 da NBC PA 01 determinam que os auditores independentes devem estabelecer e manter um sistema de controle de qualidade que inclua políticas e procedimentos que tratem, dentre outros elementos, da execução do trabalho. Tais políticas devem ainda ser documentadas e comunicadas ao pessoal da sociedade de auditoria.

11. Por sua vez, o item 32 esclarece que o estabelecimento das mencionadas políticas deve fornecer segurança razoável de que os trabalhos são executados de acordo com normas técnicas e exigências regulatórias e legais aplicáveis. No mesmo sentido, o item A32 alerta para a importância de manter as políticas e procedimentos atualizados.

12. Segundo a SNC, o **Auditor-revisado** não cumpriu adequadamente as determinações contidas nos itens 16, 17 e 32 da NBC PA 01, considerando que não possuía, no âmbito do sistema de controle de qualidade para auditorias e revisões de demonstrações contábeis, um conjunto de políticas formalizado e efetivamente implementado. Destacou a área técnica que, apesar da expressiva alteração no ambiente normativo brasileiro sobre auditoria, ocorrida em 2009 e já vigente em 2010, a atualização mais recente do material sobre a metodologia de auditoria data do ano de 2005.

13. Em sua manifestação, o **Auditor-revisado** assumiu a ausência de formalização de políticas relativas à auditoria de demonstrações contábeis de grupos, porém discordou do entendimento da SNC no sentido de que não possuía um conjunto de políticas formalizado e efetivamente implementado, na medida em que adotava, desde o ano-base 2000, as políticas da firma mexicana Despacho Freyssinier Morim. O que teria ocorrido, segundo a ACAL Auditores, é que, após a sua admissão como membro da Rede RSM Internacional, em abril de 2010, uma nova metodologia começou a ser implantada e somente foi finalizada em junho de 2012. De todo modo, entre 2010 e 2012, as duas metodologias teriam convivido, normalmente, em paralelo (fls. 199/200).

14. O **Auditor-revisado** também refutou o entendimento da SNC de que, apesar da expressiva alteração no ambiente normativo brasileiro sobre auditoria ocorrida em 2009 e já vigente em 2010, a atualização mais recente do material sobre a metodologia de auditoria data do ano de 2005. Esclareceu que as duas metodologias internacionais acima mencionadas possuem como parâmetro as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo *International Accounting Standards Board* – IASB, as quais são desenvolvidas no exterior e não contemplam mudanças

das normas locais. Afirmou que as alterações foram adaptadas e implementadas através de constante acompanhamento dessas alterações, através de treinamento direcionado e disseminação interna das instruções e normas emanadas do CFC, IBRACON e CVM. Ressaltou, ainda, que as atualizações das alterações das normas internacionais de auditoria são disponibilizadas e discutidas nos seminários latinos e mundiais, realizados anualmente, em que integrantes de seu quadro social tomaram parte (fls. 199/200).

Descumprimento do item 5, alíneas "a", "b" e "f" da NBC P1 IT 03 – Regulamentação do item 1.4 - Honorários, aprovada pela Resolução CFC nº 976, de 2003.

15. O item 5 da NBC P1 IT 03, vigente à época dos fatos, ao dispor sobre as cartas-proposta para a prestação dos serviços de auditoria independente, estabelecia como segue:

5. Os honorários deverão constar de **carta-proposta**, ou documentação equivalente, elaborada e formalizada pelas partes, antes do início da execução dos trabalhos.

Deverá constar de tal documento o indicado a seguir:

a) descrição e abrangência dos serviços a serem realizados, inclusive **referência às leis e regulamentos aplicáveis ao caso**;

b) **que os trabalhos serão efetuados segundo as Normas Profissionais e Técnicas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade**;

[...]

f) **o prazo estimado para a realização dos serviços**; (grifos da SNC)

16. Segundo a SNC, contudo, as cartas-propostas do **Auditor-revisado** para os serviços de auditoria às companhias Centennial Asset Participações Açu S.A., *Centennial Asset Participações Amapá S.A.* e EBX Brasil S.A. não continham referência às leis aplicáveis, ao prazo estimado para a realização dos serviços e nem a informação de que os trabalhos seriam efetuados segundo as Normas Profissionais e Técnicas emanadas pelo CFC, como exige a referida norma.

17. O **Auditor-revisado**, por seu turno, assumiu que as cartas-propostas não continham referências às leis aplicáveis, tampouco menção de que os trabalhos seriam efetuados segundo as normas profissionais e técnicas emanadas pelo CFC. Porém, discordou da afirmativa da SNC quanto à ausência do prazo estimado para a realização dos serviços, considerando que *"nas páginas dois das cartas-propostas, constam do item a) Pareceres de Auditoria, em até 15 (quinze) dias após a liberação das demonstrações financeiras encerradas pela Contratada, da seção III – Relatórios a Serem Produzidos."* (fls. 200).

18. Não obstante, a SNC concluiu que a aludida informação contida nas páginas dois das cartas-propostas não atende ao determinado pela alínea "f" do item 5 da NBC P1 IT 03, na medida em que a emissão do referido relatório não é o único ato a que o auditor independente se obriga junto à companhia contratante, segundo se infere do próprio teor das cartas-propostas.

Descumprimento do inciso "ii" da alínea "b" do item 8, alíneas "a" e "c" do item 21, alíneas "a" e "c" do item 50 e dos itens 7, 12, 15 e 40 da NBC TA 600 – Considerações Especiais – Auditorias de demonstrações contábeis de grupos, incluindo o trabalho dos auditores dos componentes, aprovada pela Resolução CFC nº 1.228, de 2009.

19. Inicialmente, a SNC destacou a aplicabilidade dos procedimentos determinados na NBC TA 600 aos trabalhos de auditoria independente nas companhias abertas *Centennial Asset Participações Açu S.A.*, *Centennial Asset Participações Amapá S.A.* e *EBX Brasil S.A.*, reportando-se à conclusão expressa no MEMO/CVM/SNC/GNA/Nº 008, de 23.7.2012⁴:

Pelo conteúdo exposto nos itens anteriores, conclui-se que investimentos relevantes, avaliados pelo método da equivalência patrimonial estão sob o escopo da NBC TA 600.

No **caso específico** das Companhias objeto desta análise e suas coligadas, fica claro que, qualquer que seja o referencial escolhido (patrimônio líquido, total de ativos, lucro antes dos impostos, por exemplo), **as entidades coligadas representam componentes significativos do grupo, devido a sua relevância financeira.**

Portanto, **a equipe encarregada do trabalho do grupo deveria ter realizado a auditoria nas informações contábeis destes componentes. Isto envolve** envio de instruções de auditoria, análise de riscos significativos para o grupo, definição de materialidade, discussões com os auditores dos componentes, revisão dos papéis de trabalho dos auditores dos componentes, revisão da lista de distorções não corrigidas pela administração do componente, revisão do relatório do auditor do componente, entre outros **procedimentos determinados pela NBC TA 600.**

Caso tenham ocorrido restrições à aplicação dos procedimentos descritos acima, o auditor do grupo deveria ter avaliado o efeito da impossibilidade de sua execução e considerar a emissão de relatório com ressalva ou até mesmo com abstenção de opinião, conforme sua análise à luz da NBC TA 705. (grifos da SNC)

20. A SNC ressaltou ainda que, nos termos do item 7 da NBC TA 600, a norma "é aplicável para auditorias de demonstrações contábeis de grupos para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2010".

21. No caso concreto, a área técnica concluiu que o **Auditor-revisado** não observou o item 7 acima referido, bem como os seguintes itens da NBC TA 600:

8. Os objetivos do auditor são:

[...]

(b) se atuar **como auditor das demonstrações contábeis do grupo:**

[...]

(ii) **obter evidência de auditoria apropriada e suficiente a respeito das informações contábeis dos componentes e do processo de consolidação** para expressar uma opinião sobre se as demonstrações contábeis do grupo foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável.

[...]

12. Ao aplicar a NBC TA 220, o sócio encarregado do trabalho do grupo deve determinar se é razoável esperar a obtenção de evidência de auditoria apropriada e suficiente em relação ao processo de consolidação e às informações contábeis dos componentes para fundamentar a opinião de auditoria do grupo. Para esse fim, **a equipe encarregada do trabalho do grupo deve obter entendimento do grupo, seus componentes e seus ambientes, que seja suficiente para identificar componentes que provavelmente sejam componentes significativos.** Quando auditores de componentes forem realizar trabalhos sobre as informações contábeis de tais componentes, o sócio encarregado do trabalho do grupo deve avaliar se a equipe encarregada do trabalho do grupo é capaz de se envolver no trabalho desses auditores

de componente, na extensão necessária para a obtenção de evidência de auditoria apropriada e suficiente (ver itens A10 a A12).

[...]

15. A equipe encarregada do trabalho do grupo deve estabelecer uma estratégia global de auditoria do grupo e deve desenvolver um plano de auditoria para o grupo em conformidade com a NBC TA 300 – Planejamento da Auditoria de Demonstrações Contábeis, itens 7 a 12.

[...]

21. A equipe encarregada do trabalho do grupo deve determinar o seguinte (ver item A42):

(a) **materialidade para as demonstrações contábeis do grupo como um todo**, durante o estabelecimento da estratégia global de auditoria do grupo;

[...]

(c) **a materialidade dos componentes em que os auditores de componente realizarão a auditoria ou a revisão para fins de auditoria do grupo**. Para reduzir a um nível apropriadamente baixo a probabilidade de que a soma das distorções, não corrigidas e não detectadas, nas demonstrações contábeis do grupo, exceda a materialidade para as demonstrações contábeis do grupo como um todo, a materialidade do componente deve ser inferior a materialidade para as demonstrações contábeis do grupo como um todo (ver itens A43 e A44);

[...]

40. A equipe encarregada do trabalho do grupo deve comunicar suas exigências ao auditor do componente tempestivamente. Essa comunicação deve definir o trabalho a ser executado, o uso a ser feito desse trabalho e a forma e o conteúdo da comunicação do auditor do componente com a equipe encarregada do trabalho do grupo (ver itens A57, A58 e A60). Também deve incluir o seguinte:

[...]

50. A equipe encarregada do trabalho do grupo deve incluir na documentação de auditoria os seguintes assuntos, como mencionado nos itens de 8 a 11 e A6 da NBC TA 230 – Documentação de Auditoria:

(a) **análise dos componentes, indicando aqueles que são significativos e o tipo de trabalho executado sobre as informações contábeis deles;**

[...]

(c) **comunicações escritas entre a equipe encarregada do trabalho do grupo e os auditores de componente a respeito das exigências feitas por ela.”** (grifos da SNC).

22. Segundo a SNC, o **Auditor-revisado** não aplicou os procedimentos para auditoria das demonstrações contábeis do grupo e dos respectivos componentes, embora as entidades auditadas possuíssem investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial em entidades coligadas que representam componentes significativos.

23. Apurou-se que o auditor do grupo não teria obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente a respeito das informações contábeis dos componentes significativos, tampouco adquirido conhecimento sobre a independência e a competência profissional do auditor do componente significativo (item 8, alínea “b”, inciso “ii” da NBC TA 600).

24. O **Auditor-revisado** também não teria obtido entendimento suficiente do grupo, seus componentes e seus ambientes para identificar prováveis componentes

significativos. Além disso, durante o planejamento da auditoria, também não teria sido estabelecida uma estratégia global de auditoria, nem desenvolvido um plano de auditoria para o grupo (itens 12 e 15 da NBC TA 600).

25. Ainda de acordo com a SNC, não teria sido determinada, pelo auditor do grupo, a materialidade para as demonstrações contábeis do grupo como um todo, nem definida a materialidade dos componentes para fins de auditoria do grupo (item 21, alíneas "a" e "c" da NBC TA 600).

26. Igualmente não teria sido encaminhada ao auditor do componente a comunicação de que trata o item 40 da NBC TA 600.

27. Ademais, na documentação da auditoria, não foi incluída a análise dos componentes com a identificação daqueles que são significativos, tampouco foram anexadas comunicações escritas entre a equipe encarregada do trabalho do grupo e os auditores de componente a respeito das exigências feitas por aquela equipe (item 50 da NBC TA 600).

28. Em sua manifestação, o **Auditor-revisado** inicialmente discorreu sobre a estrutura do grupo onde estão inseridas as sociedades coligadas nas quais as companhias auditadas possuem investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial, para fins de esclarecer que o escopo de seu trabalho incluiu o exame das participações dos respectivos percentuais nas investidas (fls. 196/197).

29. O **Auditor-revisado** observou ainda que as demonstrações contábeis das sociedades controladoras, e respectivos consolidados, foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes, a qual seria conceituada no mercado. Neste sentido, considera que os riscos relevantes e a complexidade dos trabalhos de auditoria do grupo foram examinados nas operações das controladoras e suas controladas⁵ (fls. 197).

30. A seu ver, os exames de auditoria das demonstrações contábeis de empresas "holdings sem operações" são de baixo risco e de baixa complexidade e, para conferência e validação dos valores dos investimentos, foram disponibilizados pelas empresas os quadros demonstrativos da apuração do consolidado, de controle do capital e dos investimentos com a apuração do cálculo da equivalência patrimonial e provisão para perda em investimentos. Assim, ressalta que, exceto no que se refere a determinados procedimentos de componente exigidos pela NBC TA 600, os aludidos exames foram adequadamente realizados e documentados (fls. 197).

31. Assim sendo, o **Auditor-revisado** expôs o que se segue (fls. 201/202):

O escopo do trabalho não abrange a auditoria do grupo, o qual já é auditado. A auditoria do grupo e das "controladoras" [...] foram conduzidos por outro, não por ser estabelecida uma estratégia global de auditoria. As controladoras já possuem um auditor contratado para o grupo. Os investimentos das empresas examinadas são auditados, assim sendo, sendo requerida a revisão dos papéis do auditor do grupo e das controladoras. No entanto, no entendimento do escopo contratado como grupo, concordamos, sobre a necessidade do suficiente entendimento do grupo, seus componentes, e seus ambientes para identificar prováveis componentes significativos, bem como sobre durante o planejamento da auditoria, o estabelecimento de uma estratégia global de auditoria, nem foi desenvolvido um plano de auditoria para o grupo.

O nosso entendimento, é em trabalhos desta natureza, no qual um Auditor componente significativo, empresa conceituada e largamente conhecida no mercado. Ressaltamos que as empresas auditadas em questão, são sociedades Holdings, sendo seus ativos basicamente representados por investimentos em controladas/coligadas e seu patrimônio líquido por capital e resultado e a equivalência patrimonial, foram devidamente testados e documentados.

[...]

Ressaltamos que, há caso em uma única conta representando a quase totalidade do ativo, no qual o conceito de materialidade não se aplica em sua plenitude. De acordo, não envio da comunicação para auditor do componente.

32. Sobre a matéria, contudo, a SNC destacou que o próprio **Auditor-revisado**, em resposta aos itens 11 e 12 do OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-4/Nº 032 de 18/05/2012, onde foi demandado a apresentar evidência da análise dos componentes e de que os trabalhos executados sobre as respectivas demonstrações contábeis levaram em conta a significância desses componentes, informou somente que não houve trabalho de componente.

33. Da mesma forma, respondendo ao item 9.a do OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-4/Nº074 de 06/08/2012, o **Auditor-revisado** confirmou que a NBC TA 600 não foi considerada no planejamento nem aplicada nos trabalhos de auditoria ora em comento. Por sua vez, os inspetores da CVM concluíram ainda que a materialidade não foi estabelecida para as demonstrações contábeis do grupo como um todo, mas somente para as demonstrações contábeis das entidades auditadas pelo **Auditor-revisado**.

Descumprimento do item 6, alínea "b" da NBC TA 705 — Modificações na opinião do Auditor Independente, aprovada pela Resolução CFC nº 1.232, de 2009.

34. Determina a alínea "b" do item 6 da NBC TA 705 que:

6. O auditor deve modificar a opinião no seu relatório quando:

[...]

(b) o auditor não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir que as demonstrações contábeis como um todo não apresentam distorções relevantes (ver itens A8 a A12).

35. Por sua vez, a NBC TA 600, ao tratar da matéria, dispõe que:

A15. Quando o acesso a informações é restringido pelas circunstâncias, a equipe encarregada do trabalho do grupo ainda pode ser capaz de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente; contudo, isto é menos provável à medida que aumenta a importância do componente. Por exemplo, a equipe encarregada do trabalho do grupo pode não ter acesso aos responsáveis pela governança, administração ou ao auditor (incluindo a documentação relevante de auditoria pretendida pela equipe encarregada do trabalho do grupo) do componente que é contabilizado pelo método de equivalência patrimonial. Se o componente não for significativo e se a equipe encarregada do trabalho do grupo tiver o conjunto completo de demonstrações contábeis do componente, inclusive o relatório do auditor a respeito delas, e tiver acesso a informações mantidas pela administração do grupo em relação a esse componente, a equipe encarregada do trabalho do grupo pode concluir que essa informação constitui evidência de auditoria apropriada e suficiente em relação a esse componente. **Se o componente for significativo, porém, a equipe encarregada do trabalho do grupo não é capaz de cumprir as exigências desta Norma que são relevantes para as circunstâncias da auditoria do grupo. Por exemplo, a equipe encarregada do trabalho do grupo não é capaz de cumprir as exigências dos itens 30 e 31 de estar envolvida no trabalho do auditor do**

componente. A equipe encarregada do trabalho do grupo não é capaz, portanto, de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para aquele componente. O efeito da inabilidade da equipe encarregada do trabalho do grupo de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente é considerado nos termos da NBC TA 705.

[...]

A19. O Apêndice 1 contém um exemplo de **relatório de auditoria com ressalva, baseado na inabilidade da equipe encarregada do trabalho do grupo de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente, em relação a um componente significativo contabilizado pelo método de equivalência patrimonial**, o qual, no julgamento da equipe encarregada do trabalho do grupo, o efeito é relevante, mas não disseminado. (grifos da SNC).

36. Segundo apurado pela SNC, mesmo diante da não execução dos procedimentos para auditoria das demonstrações do grupo e dos respectivos componentes e da não obtenção de evidência de auditoria apropriada e suficiente a respeito de componentes significativos, foram emitidos relatórios de auditoria com opinião não modificada para as demonstrações contábeis das companhias abertas *Centennial Asset Participações Açu S.A.*, *Centennial Asset Participações Amapá S.A.* e *EBX Brasil S.A.*

37. Em sua manifestação, o Auditor-revisado concordou com a SNC "*no contexto da NBC TA 600*" (fls. 202).

Descumprimento do item 22 do CTA 02 — Emissão do relatório do auditor independente sobre demonstrações contábeis individuais e consolidadas, aprovado pela Resolução CFC nº 1.320, de 2011, e do item 11 da NBC TA 600.

38. O item 22 do CTA 02⁶ destaca, dentre as mudanças implementadas pelas novas normas de auditoria emitidas pelo CFC, a proibição de divisão de responsabilidade com outro auditor no caso deste examinar demonstrações contábeis de investidas avaliadas pelo método de equivalência patrimonial ou incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas, conforme estabelece a NBC TA 600.

39. Sobre a matéria, o item 11 da NBC TA 600 dispõe que:

11. O sócio encarregado do trabalho do grupo é responsável pela direção, supervisão, execução e desempenho do trabalho de auditoria do grupo, em conformidade com as normas técnicas e profissionais, assim como exigências legais e regulamentares aplicáveis, e se o relatório de auditoria emitido é ou não apropriado nas circunstâncias (NBC TA 220, item 15). Como resultado, **o relatório de auditoria sobre as demonstrações contábeis do grupo não deve se referir ao auditor do componente**. Se tal referência for requerida por lei ou regulamento, **o relatório do auditor deve indicar que a referência não diminui a responsabilidade do sócio encarregado ou da firma encarregada do trabalho do grupo e pela opinião de auditoria do grupo** (ver itens A8 e A9).

[...]

A8. Embora os auditores de componentes possam realizar trabalhos sobre as informações contábeis dos componentes para a auditoria do grupo e, como tais, serem responsáveis pelas suas constatações, conclusões ou opiniões globais, **o sócio encarregado do trabalho do grupo ou a firma do sócio encarregado do trabalho do grupo é responsável pela opinião de auditoria do grupo.**" (grifos da SNC).

40. No caso concreto, a SNC apurou que o **Auditor-revisado** descumpriu a norma em referência na medida em que consta nos relatórios de auditoria a divisão de responsabilidade com outros auditores. Neles, estão consignados parágrafos de ênfase fazendo referências aos auditores dos componentes, sem informar que as mesmas não diminuem a responsabilidade do auditor do grupo.

41. O **Auditor-revisado** alegou que não haveria irregularidades, mas somente falhas na aplicação de alguns procedimentos para auditoria das demonstrações contábeis do grupo e dos respectivos componentes, conforme determinados na NBC TA 600. Ressaltou que, em decorrência dessas falhas, que estariam restritas ao ano base de 2010, os relatórios foram emitidos erroneamente, contemplando divisão de responsabilidade com outros auditores, sem informar que as mesmas não diminuem a responsabilidade do auditor do grupo (fls. 196).

Descumprimento do inciso II do art. 25 da Instrução CVM nº 308, de 1999.

42. O inciso II do art. 25 da Instrução CVM nº 308, de 1999, dispõe que o auditor independente deverá:

II - elaborar e encaminhar à administração e, quando solicitado, ao Conselho Fiscal, relatório circunstanciado que contenha suas observações a respeito de deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos procedimentos contábeis da entidade auditada;

43. De acordo com a SNC, o **Auditor-revisado** não cumpriu adequadamente o previsto na norma, considerando que a referida comunicação não foi elaborada, nem encaminhada à administração das companhias auditadas.

44. Em sua manifestação, o **Auditor-revisado** informou que o referido relatório não foi elaborado porque, nos exames e revisões realizadas, não foram observadas deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos procedimentos contábeis das entidades auditadas (fls. 203).

45. Contudo, no entender da SNC, a constatação pelo auditor de que não existem deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos procedimentos contábeis não exonera o referido profissional de encaminhar suas conclusões neste sentido à administração da entidade auditada.

46. A esse respeito, a área técnica salientou que a adimplência ao comando impositivo do normativo não está condicionada à existência de inadequações detectadas pelo auditor. Além disso, nos termos da Nota Explicativa à Instrução CVM nº 308, de 1999, a descrição das deficiências e as respectivas recomendações de melhorias pelos auditores integram o conjunto mínimo de informações que o relatório circunstanciado deve conter, porém não exaurem o conteúdo do aludido relatório.

II.2. Do Auditor-revisor (Canarim Auditores Associados)

47. Quanto à conduta do **Auditor-revisor**, a SNC, com base no Relatório de Inspeção, detectou as irregularidades a seguir explicitadas.

Descumprimento do item 35, alínea "a" e dos itens 42, 54, 73 e 81 das Instruções aos Auditores Revisores, vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo CRE.

48. Dispõem o item 35, alínea "a", e itens 42 e 81 das Instruções aos Auditores Revisores que:

(35) Considerações Gerais.

A revisão deve incluir os seguintes procedimentos:

a) Ao planejar a Revisão:

1. Obter entendimento suficiente da firma revisada.
2. Obter entendimento adequado do modelo do sistema de controle de qualidade da firma revisada.
3. Obter entendimento abrangente da possível eficácia dos procedimentos de monitoramento aplicados desde a revisão pelos pares anterior.
4. Avaliar o risco inerente e o risco de controle com o objetivo de determinar se o programa de inspeção da firma para o ano em questão pode permitir que a equipe de revisão reduza o número de escritórios ou de trabalhos a serem revisados, ou a extensão da revisão da área funcional e, neste caso, realizar os testes dos pontos observados e conclusões do programa de inspeção do exercício em questão.
5. Utilizar o conhecimento obtido (de acordo com os itens acima) para selecionar os escritórios e trabalhos a serem revisados e para determinar a natureza e extensão dos testes a serem aplicados nas áreas funcionais.

[...]

(42) **A equipe de revisão deve discutir com o Auditor-revisado se litígios, ações ou investigações contra a firma ou seus profissionais desde a data da última revisão** pelos pares envolvem os mesmos escritórios, ramo de atividade, áreas de auditoria ou funcionários, e se a firma considerou esses padrões no escopo de seu próprio monitoramento ou em outros programas de revisão interna. **A equipe de revisão**, dando a devida importância ao fato de que tais litígios, ações ou investigações normalmente envolverão alegações não comprovadas, **deve considerar essas informações ao determinar o escopo da revisão.** [...] **A documentação das equipes de revisão sobre esse trabalho deve limitar-se a uma indicação de que tais fatos (sem identificação do processo) foram considerados na determinação do escopo da revisão.**

[...]

(81) **Os seguintes materiais deverão ser retidos pelo Auditor-revisor** que formou a equipe de revisão até a conclusão da revisão subsequente, requerida para contínua associação ou até o momento em que o período de tal revisão tiver expirado:

[...]

j) Documentação preliminar aos trabalhos de revisão.

k) Documentação pertinente ao planejamento de auditoria aplicado aos trabalhos de revisão.

l) Papéis de trabalho do Auditor-revisor que evidenciem os exames efetuados durante a revisão.

m) Toda e qualquer documentação que reporte ao trabalho de revisão realizado." (grifos da SNC).

49. Segundo a SNC, o **Auditor-revisor** não apresentou papéis de trabalho que evidenciem uma correta execução da fase de planejamento da revisão externa de qualidade, inexistindo ainda evidências sobre conclusões obtidas na avaliação dos riscos inerente e de controle. Assim, no entender da área técnica, não se pôde comprovar que tais informações tenham sido utilizadas para selecionar os escritórios e trabalhos que foram revisados, bem como para determinar a natureza e extensão dos testes aplicados.

50. A SNC constatou que não há evidências de que o **Auditor-revisor** tenha discutido com o **Auditor-revisado** os litígios, ações ou investigações contra a sociedade revisada ou seus funcionários desde a data da última revisão pelos pares. Tampouco consta na documentação produzida pela equipe de revisão uma indicação de que tais fatos foram considerados na determinação do escopo da revisão.

51. Ainda quanto à documentação preliminar dos trabalhos de revisão, verificou-se que não houve retenção, pelo **Auditor-revisor**, do Anexo A, que deve ser fornecido pelo **Auditor-revisado** antes do início dos trabalhos.

52. Instado a se manifestar, nos termos da Deliberação CVM nº 538, de 2008⁷, Érico Luiz Canarim, signatário do relatório de revisão em análise e responsável técnico do **Auditor-revisor**, encaminhou seus esclarecimentos, adicionando que a sociedade Canarim Auditores Associados foi extinta no ano de 2013 (fls. 229/233).

53. Especificamente sobre a fase de planejamento da revisão externa executada pelo **Auditor-revisor**, Érico Canarim observou que a obtenção de entendimento da sociedade revisada, de seu modelo do sistema de controle de qualidade e dos procedimentos de monitoramento aplicados pela sociedade desde a revisão anterior foi efetuada através de reuniões preliminares com o sócio líder de auditoria e demais sócios de auditoria do **Auditor-revisado**. Segundo ele, tais informações obtidas foram sumariadas, na medida do julgado necessário, no memorando de planejamento-estratégia (fls. 229).

54. Alegou que os litígios, ações ou investigações contra o **Auditor-revisado** ou seus funcionários foram discutidos nessas reuniões e considerados na determinação do escopo da revisão. Arguiu ainda que as conclusões obtidas na avaliação de riscos inerentes e de controle foram utilizadas para selecionar os trabalhos de auditoria que foram objeto de revisão, bem como para determinar a natureza e a extensão dos testes aplicados pelo **Auditor-revisor** (fls. 229/230).

55. No que concerne à documentação preliminar dos trabalhos de revisão, Érico Canarim comunicou que o Anexo A foi fornecido pelo **Auditor-revisado** em data posterior ao início dos trabalhos preliminares e está junto aos papéis de trabalho de revisão, nos arquivos do **Auditor-revisor** (fls. 230).

56. Em que pese os esclarecimentos prestados por Érico Canarim, a SNC concluiu que as determinações contidas no item 35, alínea "a", e itens 42 e 81 das Instruções aos Auditores Revisores, acima transcritos, não integraram a documentação produzida no trabalho de revisão em comento.

57. De acordo com a área técnica, o mencionado memorando de planejamento-estratégia não registra tais informações, limitando-se a tecer breves comentários sobre: o objetivo do trabalho de revisão; o tempo de atuação no mercado do **Auditor-revisado** e sua vinculação à RSM Internacional; o normativo regulador da seleção dos trabalhos de auditoria revisados; o relatório a ser emitido pelo **Auditor-revisor**; alguns dados para contato dos sócios do **Auditor-revisado**; bem como o número de horas previsto para realização dos trabalhos de revisão pela respectiva equipe.

58. Ainda sobre os papéis de trabalho da equipe de revisão, dispõe as Instruções aos Auditores Revisores, em seu item 73, que:

(73) [...] Deve ser incluído em um memorando uma descrição dos assuntos pelo Auditor-revisor **a concordância ou discordância do Auditor-revisado com relação à descrição e seus comentários sobre o assunto**, e os comentários do Auditor-revisor e do líder da equipe. **Este memorando deve ser assinado pelo Auditor-revisor, líder da equipe e pelo sócio apropriado do Auditor-revisado**

(geralmente o sócio envolvido no trabalho ou o sócio responsável pela área de auditoria).". (grifos da SNC).

59. No caso concreto, a SNC constatou que o **Auditor-revisor** descumpriu tal comando, à medida que deixou de incluir memorando, assinado pelo líder da equipe de revisão e pelo sócio do **Auditor-revisado** envolvido neste trabalho, onde conste (i) uma descrição dos assuntos que, na opinião do **Auditor-revisor**, indiquem descumprimento das normas profissionais ou das políticas e procedimentos do sistema de controle de qualidade pelo Auditor-revisado; e (ii) os comentários e a concordância ou a discordância deste com a referida descrição feita pelo **Auditor-revisor**.

60. Ao se manifestar sobre a matéria, Érico Canarim alegou que o descumprimento das normas profissionais ou das políticas e procedimentos do sistema de controle de qualidade, bem como a evidência de concordância do **Auditor-revisado** com a referida descrição feita pelo **Auditor-revisor** foram documentados na "carta de comentários do revisor" e no "plano de ação de auditores revisados", correspondências estas requeridas pela NBC PA 01 – Controle de Qualidade para Firmas de Auditores Independentes (fls. 230).

61. Segundo a SNC, contudo, a NBC PA 01, aprovada pela Resolução CFC nº 1.201/09 e que trata das responsabilidades do auditor por seu sistema de controle de qualidade, não deve ser confundida com a NBC PA 11, aprovada pela Resolução CFC nº 1.323/11 e que regulamenta a revisão externa de qualidade pelos pares. Nesse tocante, observou a área técnica que a carta de recomendações do auditor-revisor e o plano de ação do auditor-revisado, previstos na NBC PA 11, não se confundem com o memorando acima mencionado nem dispensam a sua confecção pelo **Auditor-revisor**.

62. No entender da SNC, no presente caso não é possível identificar, na respectiva carta de recomendações ou no plano de ações proposto, os comentários do auditor-revisado e sua aquiescência ou não com os comentários do auditor-revisor. Da mesma forma, não está registrada a assinatura do sócio do auditor-revisado envolvido nos trabalhos em comento.

63. Finalmente, a SNC apontou o descumprimento do item 54 das Instruções aos Auditores Revisores, que regula o "Programa de Trabalho para Revisão Externa de Qualidade" (Questionário CRE), nos seguintes termos:

(54) [...] **deverá ser feito o preenchimento do questionário "Programa de Trabalho para Revisão Externa de Qualidade", aprovado pelo CRE**, relativo à revisão do trabalho. Quaisquer questões não respondidas do "questionário" devem ser complementadas por meio de memorando. Durante o desenvolvimento dos trabalhos o Auditor-revisor deverá ter entendimento de que:

a) **Antes de proceder ao preenchimento do questionário, deverá efetuar a leitura atentamente e ter conhecimento pleno da NBC PA 11 (Resolução CFC nº 1.323/11), das Instruções aos Auditores-revisores e das Instruções aos Auditores-revisados;**". (grifos da SNC).

64. Nesse tocante, apurou a área técnica o que se segue:

- a) O **Auditor-revisor** consignou a resposta "NA" (Não aplicável) para diversos subitens do item 2 do Questionário CRE⁸, o que seria inadequado, uma vez que os respectivos questionamentos versam sobre o cumprimento de procedimentos e formalidades que, de acordo com as normas brasileiras de auditoria, devem ser observados pelos auditores independentes em

trabalhos de asseguuração, como aqueles realizados pelo **Auditor-revisado** sobre as demonstrações contábeis, para o exercício encerrado em 31.12.2010, referentes às companhias *Centennial Asset Participações Açú S.A.*, *Centennial Asset Participações Amapá S.A.* e *EBX Brasil S.A.*;

- b) No item 28 do Questionário CRE, exceto quanto aos subitens 28.1.1 e 28.2.1, foi verificada a mesma inadequação acima. Uma vez que as entidades auditadas possuíam investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial em entidades coligadas que representam componentes significativos, os procedimentos para auditoria das demonstrações contábeis de grupo e dos respectivos componentes deveriam ter sido considerados nos trabalhos de asseguuração executados pelo **Auditor-revisado**. Assim, o atendimento ou não dos comandos positivados na NBC TA 600 deveria ter sido objeto de registro no Questionário CRE pelo **Auditor-revisor**;
- c) Em todos os subitens do item 15 do Questionário CRE também foi registrada a resposta "NA". Tendo em vista que o mencionado item se refere às considerações de auditoria para entidades que utilizam organizações prestadoras de serviços, como era o caso da companhia auditada *Centennial Asset Participações Amapá S/A*⁹, o **Auditor-revisado** deveria ter levado em consideração os procedimentos questionados nos subitens ora em comento, por ocasião da auditoria sobre as demonstrações contábeis da referida entidade. Por sua vez, o cumprimento ou não de tais normas deveria ter sido objeto de registro no Questionário CRE pelo **Auditor-revisor**;
- d) A concordância assinalada pelo **Auditor-revisor** no item 5.1.5 do Questionário CRE exprime entendimento de que o **Auditor-revisado** estabeleceu, no âmbito do controle de qualidade da auditoria das demonstrações contábeis, uma política definida e instrumento de avaliação de riscos na aceitação e na continuidade de relacionamento com clientes e trabalhos de auditoria. Entretanto, como apurado pela SFI em inspeção de rotina, o **Auditor-revisado** não possuía um conjunto de políticas formalizado e efetivamente implementado; e
- e) Também se afigura inadequada a resposta "SIM" exarada pelo **Auditor-revisor** nos itens 11.3.1, 11.3.2.1, 11.3.2.3 e 28.1.1 do Questionário CRE, considerando que o **Auditor-revisado** não contemplou no alcance da auditoria procedimentos relativos a exames dos investimentos relevantes em coligadas das companhias auditadas. O mesmo se aplica às respostas aos subitens do item 24 do citado formulário, na medida em que o **Auditor-revisado** não observou a norma NBC TA 550 (Partes Relacionadas) no planejamento e na execução dos trabalhos de asseguuração sobre as demonstrações contábeis das companhias auditadas.

65. Por sua vez, Érico Canarim apresentou os seguintes esclarecimentos (fls. 230/233):

- a) O **Auditor-revisor** entendeu que o item 2 do Questionário CRE aplicava-se somente a trabalhos de não asseguuração e de asseguuração limitada. Na sua percepção, tal equívoco não provocou consequências na execução da revisão,

uma vez que as normas aplicáveis aos trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis foram abrangidas pelos itens 3 a 38 do Questionário CRE;

- b) No que se refere às respostas consignadas no item 28 do Questionário CRE, argumentou que o **Auditor-revisado** dividiu a sua opinião sobre as demonstrações contábeis com outros auditores independentes, responsáveis pelo exame das demonstrações contábeis das investidas, e que tal procedimento foi destacado na "carta de comentários do auditor revisor", de 15.08.11, enviada ao CFC, juntamente com o relatório final de revisão externa de qualidade. Acrescentou que o **Auditor-revisor** resumiu sua evidência sobre o tema em uma avaliação de "Requer Melhoria – RM" no item 28.2.1 do Questionário CRE e, em consequência, foi consignada a resposta "Não Aplicável – NA" aos itens 28.3 a 28.13, relacionados com "Considerações Especiais – Auditorias de Demonstrações Contábeis de Grupos, incluindo o Trabalho dos Auditores dos Componentes – NBC TA 600";
- c) Quanto às respostas assinaladas no item 15 do Questionário CRE, alegou que os respectivos subitens tiveram "Não aplicável – NA" como resposta porque, embora os registros contábeis da companhia *Centennial Asset Participações Amapá S/A* fossem efetuados através de um sistema mantido por um escritório de contabilidade, as funções da tesouraria e de controles sobre recebíveis e obrigações eram de responsabilidade da gerência da entidade auditada, de sorte que as demonstrações contábeis finais (trimestrais e anuais) eram preparadas e divulgadas pela referida gerência; e
- d) A respeito da resposta "SIM" para o subitem 5.1.5 do Questionário CRE, pondera que os trabalhos de auditoria relativos ao ano de 2010 foram executados observando duas práticas profissionais, quais sejam: as políticas e metodologia estabelecidas pela Rede Praxity – Global Alliance of Independent Firms, bem como as políticas da Rede RSM International. Por sua vez, quanto à formalização de políticas relativas à auditoria de demonstrações contábeis de grupos, observou que tal informação está contemplada no capítulo 80 da versão 2010.1 do Manual de Auditoria da RSM; e
- e) Quanto às respostas consignadas no item 24 e subitens 11.3.1, 11.3.2.1, 11.3.2.3 e 28.1.1 do Questionário CRE, apresentou o mesmo argumento exposto na alínea "b" acima.

Descumprimento do item 22 da NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares, aprovada pela Resolução CFC nº 1.323, de 2011.

66. Dispõe o item 22 da NBC PA 11 que:

22. O auditor-revisor deve enviar confirmação de confidencialidade ao cliente selecionado de que trata o item 21¹⁰.

67. Segundo a SNC, o **Auditor-revisor** teria descumprido o referido comando ao não enviar as confirmações de confidencialidade aos clientes do **Auditor-revisado** que foram selecionados para revisão.

68. Em sua manifestação, Érico Canarim informou que o **Auditor-revisado** tem como procedimento obter a aprovação de todos os clientes, através da inclusão de um parágrafo padrão na carta de contratação, para a disponibilização dos papeis de

trabalho para revisão. Assim, uma vez aprovada referida carta, ficaria evidenciada a confirmação de confidencialidade (fls. 230).

69. No entender da SNC, contudo, o fato de o **Auditor-revisado** obter a aprovação dos clientes, através da inclusão de um parágrafo padrão na carta de contratação, poderia denotar o cumprimento do item 21 do normativo acima transcrito, o que não exonera o **Auditor-revisor** da obrigação imposta pelo item 22.

III. DAS RESPONSABILIDADES

70. Diante do exposto, a SNC propôs a responsabilização da **ACAL Auditores Independentes S/S** e de seu sócio e responsável técnico, **Gelson José Amaro**, pelo descumprimento:

- a) **do artigo 20 da Instrução CVM nº 308, de 1999**, considerando que, ao realizarem o trabalho de auditoria sobre as demonstrações financeiras de 31.12.2010 das companhias *Centennial Asset Participações Açu S.A.*, *Centennial Asset Participações Amapá S.A.* e *EBX Brasil S.A.*, e ao se submeterem ao processo de revisão externa de qualidade do exercício de 2011, ano-base 2010, não observaram as seguintes normas de auditoria vigentes à época: **(i)** itens 6 e 7 das Instruções aos Auditores Revisados, vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade ("**CRE**"); **(ii)** itens 16, 17 e 32 da NBC PA 01, aprovada pela Resolução CFC nº 1.201, de 2009; **(iii)** item 5, alíneas "a", "b" e "f" da NBC P1 IT 03, aprovada pela Resolução CFC nº 976, de 2003; **(iv)** inciso "ii" da alínea "b" do item 8, alíneas "a" e "c" do item 21, alíneas "a" e "c" do item 50 e itens 7, 11, 12, 15 e 40 da NBC TA 600, aprovada pela Resolução CFC nº 1.228, de 2009; **(v)** item 6, alínea "b" da NBC TA 705, aprovada pela Resolução CFC nº 1.232, de 2009; e **(vi)** item 22 do CTA 02, aprovado pela Resolução CFC nº 1.320, de 2011; e
- b) **do artigo 25, inciso II da Instrução CVM nº 308, de 1999**, ao não emitir relatório circunstanciado sobre os controles internos e procedimentos contábeis das companhias *Centennial Asset Participações Açu S.A.*, *Centennial Asset Participações Amapá S.A.* e *EBX Brasil S.A.*

71. A SNC propôs ainda a responsabilização de **Érico Luiz Canarim** pelo descumprimento **do artigo 20 da Instrução CVM nº 308, de 1999**, uma vez que, aos realizar os trabalhos do processo de revisão externa de qualidade do exercício 2011, ano-base 2010, sobre a ACAL Auditores Independentes S/S, não observou as seguintes normas de auditoria vigentes à época: **(i)** item 22 da NBC PA 11, aprovada pela Resolução CFC nº 1.323, de 2011; e **(ii)** alínea "a" do item 35 e os itens 42, 54, 73 e 81 das Instruções aos Auditores Revisores, vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo CRE.

72. Não foi proposta a responsabilização da sociedade Canarim Auditores Associados em razão de sua extinção em 2013.

IV. DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA

73. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (PFE-CVM)¹¹ entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6º e 11¹² da Deliberação CVM nº 538/08.

V. DAS DEFESAS

V.1. ACAL Auditores e Gelson Amaro

74. Devidamente intimados, em 01.04.2015 a ACAL Auditores e Gelson Amaro apresentaram tempestivamente defesa conjunta, acostada às fls. 360 a 366.

75. Em primeiro plano, os Acusados explicitaram sua discordância quanto ao descumprimento dos **itens 6 e 7 das Instruções aos Auditores Revisores**, vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo CRE.

76. Alegaram que apesar de o ato de constituição da ACAL Auditores ser datado de abril de 2005, ela permaneceu inativa até 2009, e suas operações só tiveram início no último trimestre de 2010, após o registro da 2ª Alteração do Contrato Social. Nesse sentido, destacam que o ano-base 2010 foi o primeiro ano de obrigatoriedade de a ACAL Auditores submeter-se à Revisão dos Pares, nos termos do item 6 das Instruções aos Auditores Revisados.

77. Sobre as **alíneas “a” e “b” do item 5 da NBC P1 IT 03, aprovada pela Resolução CFC nº 976, de 2003**, os Acusados novamente assumiram que as cartas-propostas não continham referências às leis aplicáveis, tampouco menção de que os trabalhos seriam efetuados segundo as normas profissionais e técnicas emanadas pelo CFC. Porém, discordaram que tenham descumprido a alínea “f” do mesmo item, referente ao prazo estimado para a realização dos serviços, na medida em que *“nas páginas 2 das cartas-propostas (Doc. 08), constam do item a) Pareceres de Auditoria, em até 15 (quinze) dias após a liberação das demonstrações financeiras encerradas pela Contratada, da seção III – Relatórios a Serem Produzidos.”*.

78. Quanto aos **itens 16, 17 e 32 da NBC PA 01, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.201, de 2009**, os Acusados observaram que desde o exercício de 2010 a ACAL Auditores iniciou a implementação das políticas e procedimentos de Controle de Qualidade para Firms de Auditores Independentes, aprovada pela referida Resolução, e do Código de Ética Profissional do Contabilista do Conselho Federal de Contabilidade, além da tradução e implementação das políticas éticas estabelecidas pela RSM, em linha com o Código de Ética Profissional do IFAC.

79. No que se refere ao **inciso “ii” da alínea “b” do item 8, alíneas “a” e “c” do item 21, alíneas “a” e “c” do item 50 e os itens 7, 11, 12, 15 e 40 da NBC TA 600, aprovada pela Resolução CFC nº1228, de 2009**, os Acusados argumentaram que no ano-base 2010 não foi aplicada parte dos procedimentos para auditoria das demonstrações contábeis do grupo e dos respectivos componentes, o que teria sido corrigido a partir do ano-base 2011, conforme Plano de Ação de Auditores Revisados (Doc. 3). Acresceram que foram disponibilizados aos inspetores da CVM os documentos aplicáveis do ano-base 2011.

80. Sobre a **alínea “b” do item 6 da NBC TA 705, aprovada pela Resolução CFC nº 1.232, de 2009**, os Acusados concordaram com a SNC com relação ao ano-base 2010 e destacaram sua correção a partir do ano-base 2011, conforme o Plano de

Ação de Auditores Revisados citado acima. Mesma resposta foi dada para o **item 22 do CTA 02, aprovado pela Resolução CFC nº 1320, de 2011.**

81. Por sua vez, os Acusados discordaram da acusação de que teriam violado o disposto no **inciso II do art.25 da Instrução CVM nº 308, de 1999**, ao não emitirem relatório circunstanciado sobre os controles internos e procedimentos contábeis das companhias *Centennial Asset Participações Açú S.A.*, *Centennial Asset Participações Amapá S.A.* e *EBX Brasil S.A.* Segundo os Acusados, tal relatório não foi elaborado considerando que não foram observadas deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos procedimentos contábeis das entidades auditadas por ocasião das revisões e exames realizados. Além disso, arguíram que as referidas entidades não possuem funcionários, faturamento ou aquisições de ativos, de sorte que as atividades e os desembolsos abrangem somente as despesas administrativas com prestadores de serviços, publicações, etc.

82. Por fim, os Acusados ressaltaram que agiram de boa-fé e de forma zelosa, tendo implementado as devidas correções, conforme o Plano de Ação de Auditores Revisados, antes mesmo do início da fiscalização realizada pela CVM.

V.2. Érico Canarim

83. Devidamente intimado, em 01.04.2015 Érico Canarim apresentou tempestivamente defesa, acostada às fls. 358 e 359.

84. Com relação à **alínea "a" do item 35 das Instruções aos Auditores Revisores, vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo CRE**, o Acusado reiterou que a obtenção de entendimento da sociedade revisada, de seu modelo do sistema de controle de qualidade e dos procedimentos de monitoramento aplicados pela sociedade desde a revisão anterior foi efetuada através de reuniões preliminares com o sócio líder de auditoria e demais sócios de auditoria do **Auditor-revisado**. Segundo ele, tais informações obtidas foram sumariadas, na medida do julgado necessário, no memorando de planejamento-estratégia. Arguiu ainda que as conclusões obtidas na avaliação de riscos inerentes e de controle foram utilizadas para selecionar os trabalhos de auditoria que foram objeto de revisão, bem como para determinar a natureza e a extensão dos testes aplicados pelo **Auditor-revisor**.

85. Quanto ao **item 42 das Instruções aos Auditores Revisores**, o Acusado alegou que os litígios, ações ou investigações contra o **Auditor-revisado** ou seus funcionários foram discutidos nas referidas reuniões preliminares e considerados na determinação do escopo da revisão. Esclareceu que o Anexo A foi fornecido pelo **Auditor-revisado** em data posterior ao início dos trabalhos preliminares e está junto aos papéis de trabalho de revisão, nos arquivos do **Auditor-revisor**.

86. Sobre o **item 54 das Instruções aos Auditores Revisores**, o Acusado defendeu que os trabalhos de campo foram conduzidos de acordo com as técnicas de revisão recomendadas pelo CRE, que foram apresentadas, resumidamente, no citado item 54. Destacou que o relatório de revisão foi assinado em 15.8.2011 e aprovado pelo CRE, sem ressalvas, em 7.10.2011.

87. No que se refere ao **item 73 das Instruções aos Auditores Revisores**, o Acusado esclareceu que o **Auditor-revisado** dividiu a sua opinião sobre as demonstrações contábeis com outros auditores independentes, responsáveis pelo

exame das demonstrações contábeis das investidas, e que tal procedimento foi destacado na "carta de comentários do auditor revisor", de 15.08.11, enviada ao CRE, juntamente com o relatório final de revisão externa de qualidade. Acrescentou que o Auditor-revisor resumiu sua evidência sobre o tema em uma avaliação de "Requer Melhoria – RM" no item 28.2.1 do Questionário CRE e, em consequência, foi consignada a resposta "Não Aplicável – NA" aos itens 28.3 a 28.13, relacionados com "Considerações Especiais – Auditorias de Demonstrações Contábeis de Grupos, incluindo o Trabalho dos Auditores dos Componentes – NBC TA 600".

88. Quanto ao **item 81 das Instruções aos Auditores Revisores**, o Acusado informou que a respectiva documentação é mantida em seus arquivos e está à disposição para quaisquer revisões adicionais.

VI. DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

89. Concomitantemente à defesa, a ACAL Auditores e Gelson Amaro apresentaram proposta de Termo de Compromisso, em que se comprometiam (i) ao aprimoramento do controle de Qualidade para as Firms de Auditores Independentes, da NBC PA 01, aprovadas pela Resolução CFC nº 1.201, de 2009; e (ii) a efetuar o pagamento do valor de R\$15.000,00 (quinze mil reais) em nome de ACAL Auditores e de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) em nome de Gelson Amaro (fls. 365/366).

90. Em 27.10.2015, o Colegiado acompanhou o entendimento exarado no parecer do Comitê de Termo de Compromisso¹³ e deliberou pela rejeição da proposta de termo de compromisso apresentada (fls. 442/443).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2016.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR

¹Estabelece que todos os auditores independentes cadastrados nesta Autarquia deverão submeter-se à revisão de seu controle de qualidade, de acordo com as normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, através do Programa de Revisão Externa de Qualidade. O Referido programa está sob a coordenação do Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade – CRE.

² Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/Nº 10/2012, acostado aos autos às fls. 01/119.

³ OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/Nº 038/13 (fls. 186/188).

⁴ Trata-se de resposta à consulta realizada pela SFI exatamente sobre a aplicabilidade dos procedimentos determinados na NBC TA 600 aos trabalhos de auditoria independente nas referidas companhias abertas (fls. 234/237).

⁵ Aduz que os riscos de distorção relevante, da ocorrência de fraudes, contratuais e contingenciais, dentre outros, já foram identificados, analisados, quantificados e divulgados pelas respectivas sociedades controladoras.

⁶ “22. Entre essas mudanças, destaca-se, como exemplo, a proibição de divisão de responsabilidade com outro auditor no caso desse outro auditor examinar demonstrações contábeis de investidas avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, ou incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas, conforme estabelece a NBC TA 600, assim como o fato de que o relatório do auditor, emitido no contexto de valores correspondentes, menciona apenas as demonstrações contábeis do período corrente, de acordo com a NBC TA 710.”

⁷ OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/Nº082/14 e OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/Nº 112/14 (fls.189/194).

⁸ Subitens 2.1.2, 2.1.3, 2.5.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4 2.5.6, 2.5.8 e 2.5.9, dentre outros.

⁹ Utilizava-se de uma empresa terceirizada para a prestação de serviços de contabilidade.

¹⁰ “21. O auditor-revisado deve obter aprovação de cada um dos seus clientes selecionados para revisão a fim de que os trabalhos possam ser, efetivamente, realizados”.

¹¹ Parecer nº 00003/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivo despacho às fls. 306/308.

¹² “Art. 6º - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.”.

Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.

Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou

II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.

¹³ O Comitê de Termo de Compromisso sugeriu ao Colegiado a rejeição da proposta, por compreender que o caso em tela demanda um pronunciamento norteador por parte do Colegiado em sede de julgamento, orientando as práticas do mercado, especialmente no tocante à atuação dos auditores independentes em operações dessa natureza.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/14839

Acusados: ACAL Auditores Independentes S/S
Gelson José Amaro
Érico Luiz Canarim

Assunto: Descumprimento dos artigos 20 e 25, inciso II, da Instrução CVM nº 308, de 1999.

Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

VOTO

1. Nos termos da Acusação, a ACAL Auditores Independentes S/S e seu sócio e responsável técnico, Gelson José Amaro, ao realizarem o trabalho de auditoria sobre as demonstrações financeiras de 31.12.2010 das companhias Centennial Asset Participações Açu S.A. (“**Centennial Açu**”), Centennial Asset Participações Amapá S.A. (“**Centennial Amapá**”) e EBX Brasil S.A. (“**EBX**”), e ao se submeterem ao processo de revisão externa de qualidade do exercício de 2011, ano-base 2010, não observaram determinadas normas de auditoria, em infração ao artigo 20 da Instrução CVM nº 308, de 1999¹.

2. Apurou-se, ainda, que a ACAL Auditores e Gelson Amaro não emitiram relatório circunstanciado sobre os controles internos e procedimentos contábeis das referidas companhias, conforme exige o art. 25, inciso II, da mesma Instrução².

3. Por sua vez, a Acusação apontou que Érico Canarim, na qualidade de sócio e responsável técnico signatário do relatório de revisão emitido pela Canarim Auditores Associados³, igualmente não teria observado determinadas normas de auditoria, ao realizar os trabalhos do processo de revisão externa de qualidade do exercício 2011, ano-base 2010, sobre a ACAL Auditores.

4. Inicialmente, cumpre esclarecer que o processo de revisão externa de qualidade, denominado "Revisão pelos Pares", tem por escopo o acompanhamento e o controle de qualidade dos trabalhos realizados pelos auditores independentes, que a ela deverão submeter-se a cada quatro anos, nos termos do art. 33 da Instrução CVM nº 308, de 1999, que assim dispõe:

Art. 33. Os auditores independentes deverão, a cada quatro anos, submeter-se à revisão do seu controle de qualidade, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, que será realizada por outro auditor independente, também registrado na Comissão de Valores Mobiliários, cuja escolha deverá ser comunicada previamente a esta Autarquia.

§1º No caso de Auditor Independente - Pessoa Jurídica, a revisão do controle de qualidade será efetuada por sociedade de auditores que possua estrutura compatível com o trabalho a ser desenvolvido.

§2º O auditor revisor deverá emitir relatório de revisão do controle de qualidade a ser encaminhado ao auditor independente e à CVM até 31 de outubro do ano em que se realizar a revisão.

§3º A primeira revisão de controle de qualidade deverá ser efetuada, no máximo, até dois anos contados a partir da publicação desta Instrução.

§4º O auditor independente responsável pela revisão do controle de qualidade também deverá observar, em relação ao auditor revisado, as normas de independência aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

§5º A Comissão de Valores Mobiliários poderá determinar a substituição do auditor independente escolhido para a realização do controle de qualidade quando, a seu critério, não atenderem às condições para a realização da revisão ou por inobservância do disposto nos §§ 1º e 4º.

5. A relevância desse controle de qualidade externo foi objeto de destaque pelas Notas Explicativas à citada Instrução, que o considerou imprescindível para a criação de um sistema eficiente de autorregulação do mercado, uma vez que os próprios participantes teriam a responsabilidade primária de verificar a qualidade dos trabalhos desenvolvidos; sem prejuízo, evidentemente, da ação dos Conselhos Regionais de Contabilidade, que são responsáveis pela fiscalização dos contabilistas como um todo.

6. Por sua vez, a matéria foi normatizada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.323, publicada no Diário Oficial da União em 21.02.2011⁴, que aprovou a NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares.

7. A NBC PA 11 define a Revisão pelos Pares como *"o exame realizado por auditor independente nos trabalhos de auditoria executados por outro auditor independente, visando verificar se: (a) os procedimentos e as técnicas de auditoria utilizados para execução dos trabalhos nas empresas clientes estão em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas e Profissionais, editadas pelo CFC e, quando aplicável, com outras normas emitidas por órgão regulador; (b) o sistema de controle de qualidade desenvolvido e adotado pelo Auditor está adequado e conforme o previsto na NBC PA 01 – Controle de Qualidade para Firms (Pessoas Jurídicas e Físicas) de Auditores Independente."*

8. Ainda nos termos da referida norma brasileira de contabilidade, as partes envolvidas na Revisão pelos Pares são as seguintes:

- (a) o Comitê Administrador da Revisão Externa de Qualidade (CRE), que é o responsável pela administração do Programa de Revisão⁵;
- (b) o Auditor-revisor, que é o responsável pela realização da revisão individual; e
- (c) o Auditor-revisado, que é a firma, ou o auditor independente, que será objeto da revisão.

9. No caso concreto, o Auditor-revisado consistiu na firma ACAL Auditores, da qual Gelson Amaro figura como sócio e responsável técnico, signatário dos pareceres de auditoria sobre as demonstrações financeiras das citadas companhias. Por sua vez, o Auditor-revisor consistiu na Canarim Auditores Associados, da qual Érico Canarim figurava como sócio e responsável técnico signatário do relatório de revisão externa.

10. Passo, adiante, a analisar a conduta de cada um deles frente às normas de auditoria que, de acordo com a Acusação, teriam sido descumpridas.

I. DA CONDUTA DO AUDITOR-REVISADO (ACAL AUDITORES)

I.1. Eventual descumprimento dos itens 6 e 7 das Instruções aos Auditores Revisados, vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo CRE⁶.

11. A Acusação concluiu que o Auditor-revisado descumpriu as normas em referência, na medida em que o documento "Informações Preliminares Sobre Revisão Externa de Qualidade" não estava datado, inexistindo, ainda, evidência de recebimento do mesmo pelo Auditor-revisor. Além disso, a relação de clientes de auditoria para o ano de 2010, integrante do aludido documento, não continha as seguintes informações: (i) não apresenta as companhias de capital aberto de forma segregada; (ii) não indica os clientes para os quais os honorários referentes a serviços de consultoria foram maiores do que aqueles recebidos por trabalhos de auditoria; e (iii) não indica os clientes cujos auditores anteriores tenham emitido ressalva em seus relatórios ou divulgado fato relevante em parágrafo de ênfase.

12. A meu ver, é incontroverso que o documento "Informações Preliminares Sobre Revisão Externa de Qualidade" (fls. 444/449), elaborado pelos Acusados em atendimento ao item 6 das Instruções aos Auditores Revisados (modelo mínimo de informação Anexo A), não estava datado, tampouco continha todas as informações exigidas pela norma, afinal, os próprios Acusados não questionam tal fato, ao contrário, assumem as falhas detectadas pela Acusação, conforme manifestação de fls. 198.

13. Ademais, ainda que, segundo destacado pelos Acusados em sua defesa, a ACAL Auditores tenha de fato iniciado suas atividades no último trimestre de 2010, sendo este o primeiro ano-base de obrigatoriedade de submeter-se à Revisão pelos Pares, é certo que ela possuía clientes de auditoria para o ano de 2010, conforme relacionados no Anexo I do documento em referência (fls. 449), de sorte que deveria ter prestado as informações exigidas pelo item 7 das Instruções aos Auditores Revisados.

14. Especificamente quanto ao recebimento do documento pelo Auditor-revisor, este esclareceu que foi fornecido pela ACAL Auditores em data posterior ao início dos trabalhos preliminares (fls. 358/359), em desacordo com a norma, que expressamente estabelece a obrigação de o Auditor-revisado elaborá-lo antes da chegada da equipe de revisão e fornecê-lo ao Auditor-Revisor, datado e assinado pelo sócio ou responsável técnico.

15. Em face do exposto, entendo que assiste razão à Acusação quanto a não observância, por parte da ACAL Auditores e de seu sócio e responsável técnico, Gelson José Amaro, do disposto nos itens 6 e 7 das Instruções aos Auditores Revisados, vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo CRE.

I.2. Eventual descumprimento dos itens 16, 17 e 32 da NBC PA 01 – Controle de Qualidade para Firms (Pessoas Jurídicas e Físicas) de Auditores Independentes, aprovada pela Resolução CFC nº 1.201, de 2009⁷.

16. Segundo a Acusação, o Auditor-revisado não cumpriu adequadamente as determinações contidas nos referidos itens da NBC PA 01, considerando que não possuía um conjunto de políticas formalizado e efetivamente implementado no âmbito do sistema de controle de qualidade para auditorias e revisões de demonstrações contábeis. A Acusação apontou ainda que, apesar da expressiva alteração no ambiente normativo brasileiro sobre auditoria, ocorrida em 2009 e já vigente em 2010, a atualização mais recente do material sobre a metodologia de auditoria seria datada de 2005.

17. Por sua vez, os Acusados defendem que a ACAL Auditores adotava, desde o ano-base 2000, as políticas da firma mexicana Despacho Freyssinier Morim, e que, a partir de sua admissão como membro da Rede RSM Internacional, em abril de 2010, iniciou a implementação das políticas e procedimentos de Controle de Qualidade para Firms de Auditores Independentes, além da tradução e implementação das políticas éticas estabelecidas pela RSM. Por outro lado, os Acusados assumiram a ausência de formalização de políticas relativas à auditoria de demonstrações contábeis de grupos.

18. Quanto à desatualização do material, os Acusados arguíram que as atualizações eram realizadas através de treinamento direcionado e disseminação interna das instruções e normas emanadas do CFC, IBRACON e CVM, bem como pela participação em seminários latinos e mundiais realizados anualmente.

19. No caso concreto, por ocasião da inspeção realizada pela Superintendência de Fiscalização Externa – SFI, o Auditor-Revisado de fato apresentou documentação contendo as políticas que seriam adotadas pela ACAL Auditores, originárias da firma mexicana Despacho Freyssinier Morim. No entanto, segundo consignado pelos inspetores da CVM, apenas parte do material relativo à metodologia de auditoria havia sido traduzida e disponibilizada no idioma português, sendo os demais documentos disponibilizados em sua versão original em espanhol. Do mesmo modo, as políticas e manuais da Rede RSM Internacional, adotados pela ACAL Auditores a partir de abril de 2010, quando se associou à tal rede, igualmente não haviam sido traduzidas do idioma inglês para o português, conforme constatado pelos inspetores em visita à sede do Auditor-revisado em maio de 2012 (itens 17 a 21 do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/Nº 10/2012).

20. A NBC PA 01, ao instituir as regras de exercício profissional do auditor independente (pessoas jurídicas e físicas), impõe-lhe o estabelecimento e manutenção de um sistema de controle de qualidade para obter segurança razoável de que os trabalhos executados estão de acordo com as normas técnicas e as exigências regulatórias e legais aplicáveis, bem como que os relatórios sobre demonstrações contábeis e demais relatórios emitidos sejam apropriados nas circunstâncias (item 32 – Execução do trabalho). Tal sistema de controle de qualidade deve incluir políticas e procedimentos relativos, entre outros, à execução do trabalho, os quais devem ser

documentados e comunicados ao pessoal da firma⁸ (itens 16 e 17 - Elementos do sistema de controle de qualidade).

21. Vale dizer, é por meio de tais políticas e procedimentos que o auditor independente promove a consistência na qualidade da execução do trabalho, utilizando-se, para tanto, de manuais impressos ou eletrônicos, ferramentas de software ou outras formas de documentação padronizada, e materiais de orientação para setores e temas específicos (item A32 – Execução do trabalho). Por seu turno, a comunicação ao pessoal da firma não se restringe à descrição dessas políticas e procedimentos, devendo incluir os objetivos que devem alcançar e a mensagem de que cada pessoa tem responsabilidade pessoal pela qualidade e que se espera que ela cumpra essas políticas e procedimentos (item A2 - Elementos do sistema de controle de qualidade).

22. Diante do escopo da NBC PA 01, entendo que a ACAL Auditores, ainda que inserida numa rede internacional de auditores e, nessa qualidade, seguidora de suas políticas e procedimentos em geral, não atendeu plenamente aos dispositivos apontados pela Acusação. A meu ver, não se pode afirmar que a ACAL Auditores tivesse efetivamente implementado um sistema de controle de qualidade, na medida em que, como visto, o material respectivo, oriundo das firmas internacionais, sequer se encontravam totalmente traduzidos para o idioma português⁹. Tal fato, no meu sentir, evidencia total displicência dos Acusados com relação à promoção da consistência na qualidade da execução do trabalho junto ao pessoal da firma, de forma a obter, como objetiva a NBC PA 01, a segurança razoável de que os trabalhos executados estão de acordo com as normas técnicas e as exigências regulatórias e legais aplicáveis.

23. Mais que isso, a devida comunicação ao pessoal da firma, para além de fornecer a segurança desejável aos trabalhos desenvolvidos, provê o estímulo para que emitam suas opiniões e preocupações relacionadas com assuntos do controle de qualidade, permitindo a obtenção de retorno (*feedback*) do sistema adotado pela firma, em linha com o disposto na NBC PA 01 (item A2).

24. Finalmente, depreendo que a questão relativa à desatualização do material apresentado é abrangida, no caso concreto, pelo entendimento acima expresso de que a ACAL Auditores sequer possuía efetivamente implementado um sistema de controle de qualidade à época dos fatos.

25. Em face do exposto, entendo que assiste razão à Acusação quanto à não observância, por parte da ACAL Auditores e de seu sócio e responsável técnico, Gelson José Amaro, do disposto nos itens 16, 17 e 32 da NBC PA 01 – Controle de Qualidade para Firms (Pessoas Jurídicas e Físicas) de Auditores Independentes, aprovada pela Resolução CFC nº 1.201, de 2009.

1.3. Eventual descumprimento do item 5, alíneas “a”, “b” e “f” da NBC P1 IT 03 – Regulamentação do item 1.4 - Honorários, aprovada pela Resolução CFC nº 976, de 2003¹⁰.

26. De acordo com a Acusação, as cartas-propostas do Auditor-revisado para os serviços de auditoria às companhias *Centennial Açu*, *Centennial Amapá* e *EBX* não continham referência às leis aplicáveis, ao prazo estimado para a realização dos

serviços e nem a informação de que os trabalhos seriam efetuados segundo as Normas Profissionais e Técnicas emanadas pelo CFC, como exige a NBC P1 IT 03.

27. Como assumido pelo próprio Auditor-revisado, em manifestação de fls. 200, é incontroverso que as referidas cartas-propostas (às fls. 401/433) não continham referências diretamente às leis aplicáveis, tampouco menção de que os trabalhos seriam efetuados segundo as normas profissionais e técnicas emanadas pelo CFC.

28. Nesse sentido, concluo que assiste razão à Acusação quanto a não observância, por parte da ACAL Auditores e de seu sócio e responsável técnico, Gelson José Amaro, do disposto nas alíneas "a" e "b" do item 5 da NBC P1 IT 03 — Regulamentação do item 1.4 - Honorários, aprovada pela Resolução CFC nº 976, de 2003.

29. Especificamente quanto à alegada ausência do prazo estimado para a realização dos serviços, o Auditor-revisado reporta-se à página dois das cartas-propostas, que assim dispõem: "*Os relatórios serão apresentados de acordo com o seguinte cronograma: a) Pareceres de Auditoria – Anualmente, em até 15 (quinze) dias após a liberação das demonstrações financeiras encerradas pela CONTRATADA.(...)*" (fls. 402, 413 e 424). No entender da Acusação, contudo, tal informação não atende ao determinado pela alínea "f" do item 5 da NBC P1 IT 03, na medida em que a emissão do citado relatório não é o único ato a que o auditor independente se obriga junto à companhia contratante, segundo se infere do teor das cartas-propostas.

30. Discordo da Acusação nesse ponto. A partir da leitura das referidas cartas-propostas e da análise do escopo do trabalho contratado, verifico que, não obstante haja referência à emissão de três tipos de relatórios (Pareceres de Auditoria, Relatório sobre Controles Internos e Carta Alerta)¹¹, todos eles, em essência, relacionam-se à revisão das informações contábeis das companhias. É possível assim depreender da redação das próprias cartas-propostas, como se observa do trecho que trata, no mesmo contexto, da responsabilidade da administração das companhias quanto ao preparo das demonstrações e à adequação dos registros contábeis e controles internos às normas de contabilidade.

31. Diante do exposto, concluo que a ACAL Auditores e o seu sócio e responsável técnico, Gelson José Amaro, não descumpriram o disposto na alínea "f" do item 5 da NBC P1 IT 03.

I.4. Eventual descumprimento do inciso "ii" da alínea "b" do item 8, alíneas "a" e "c" do item 21, alíneas "a" e "c" do item 50 e dos itens 7, 12, 15 e 40 da NBC TA 600 — Considerações Especiais – Auditorias de demonstrações contábeis de grupos, incluindo o trabalho dos auditores dos componentes, aprovada pela Resolução CFC nº 1.228, de 2009¹².

32. Segundo a Acusação, o Auditor-revisado não aplicou os procedimentos para auditoria das demonstrações contábeis do grupo e dos respectivos componentes, embora as entidades auditadas possuíssem investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial em entidades coligadas que se caracterizam como componentes significativos de grupo (item 7 da NBC TA 600).

33. Apurou-se que o auditor do grupo não teria obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente a respeito das informações contábeis dos componentes

significativos, tampouco adquirido conhecimento sobre a independência e a competência profissional do auditor do componente significativo (item 8, alínea “b”, inciso “ii” da NBC TA 600).

34. O Auditor-revisado também não teria obtido entendimento suficiente do grupo, seus componentes e seus ambientes para identificar prováveis componentes significativos. Além disso, durante o planejamento da auditoria, também não teria sido estabelecida uma estratégia global de auditoria, nem desenvolvido um plano de auditoria para o grupo (itens 12 e 15 da NBC TA 600).

35. Ainda de acordo com a Acusação, não teria sido determinada, pelo auditor do grupo, a materialidade para as demonstrações contábeis do grupo como um todo, nem definida a materialidade dos componentes para fins de auditoria do grupo (item 21, alíneas “a” e “c” da NBC TA 600).

36. Igualmente não teria sido encaminhada ao auditor do componente a comunicação de que trata o item 40 da NBC TA 600.

37. Ademais, na documentação da auditoria, não foi incluída a análise dos componentes com a identificação daqueles que são significativos, tampouco foram anexadas comunicações escritas entre a equipe encarregada do trabalho do grupo e os auditores de componente a respeito das exigências feitas por aquela equipe (item 50 da NBC TA 600).

38. Por sua vez, os Acusados informaram que o escopo de seu trabalho de auditoria sobre as demonstrações financeiras de 31.12.2010 das companhias *Centennial Açu*, *Centennial Amapá* e *EBX* incluiu o exame da participação de 30% no capital social das respectivas sociedades coligadas, *“compreendendo o planejamento, abrangendo avaliação dos riscos, materialidade, testes e exames preliminares e finais, exceto no que se refere a determinados procedimentos de componente, conforme determinado pela NBC TA 600”*.

39. Em linhas gerais, defendem que o escopo de seu trabalho não abrangeu a auditoria do grupo, dado que os riscos relevantes e a complexidade dos trabalhos de auditoria do grupo já teriam sido examinados nas operações das companhias controladoras (detentoras de 70% do capital social das referidas coligadas), auditadas por *“uma das mais conceituadas firmas de auditoria independente do mundo”*.

40. Ao que parece, os Acusados não discutem a aplicabilidade da NBC TA 600 ao caso concreto, porém entendem que estariam isentos de cumprirem determinados procedimentos nela previstos, considerando que, em tese, estes estariam abrangidos no escopo do trabalho dos auditores independentes responsáveis pela auditoria das companhias controladoras.

41. De fato, é incontroverso que os Acusados não observaram as determinações da NBC TA 600 apontadas pela Acusação, ao realizarem o trabalho de auditoria sobre as demonstrações financeiras de 31.12.2010 das companhias *Centennial Açu*, *Centennial Amapá* e *EBX*.

42. A própria ACAL Auditores, quando demandada pelos inspetores da CVM¹³ a apresentar evidência da análise dos componentes e de que os trabalhos executados sobre as respectivas demonstrações contábeis levaram em conta a significância desses

componentes (relevância individual do componente para o grupo, probabilidade de incluir riscos significativos de distorção, ou componentes não significativos), informou simplesmente que “não houve trabalho de componente”. Mesma resposta foi dada quando inquirida a apresentar evidência quanto à natureza, época e extensão do envolvimento da equipe encarregada do trabalho do grupo no trabalho executado pelos auditores nos componentes significativos. Mais além, afirmou que não houve comunicação entre sua equipe com os auditores dos componentes por ocasião do desenvolvimento dos trabalhos de auditoria em questão (fls. 253/253v).

43. Em nova manifestação¹⁴, a ACAL Auditores deixou claro que a NBC TA 600 não foi considerada no planejamento nem aplicada nos referidos trabalhos de auditoria. Informou que o investimento nas coligadas foi considerado materialmente relevante quando da realização dos trabalhos de auditoria, porém tal relevância não seria conhecida por ocasião da aceitação do trabalho. Nesse sentido, a adoção da NBC TA 600 para revisão dos papéis de trabalho dos auditores das coligadas não constou do escopo da proposta aos clientes¹⁵. Não obstante, defendeu que não existiu limitação de qualquer natureza no alcance do seu trabalho nos exames dos investimentos nas coligadas, tendo a verificação da avaliação do investimento pelo método da equivalência patrimonial sido inteiramente baseada nos números apresentados nas demonstrações contábeis de suas controladoras e nas informações disponibilizadas pelas próprias coligadas (fls. 261/266).

44. Também por ocasião de suas razões de defesa, os Acusados reiteraram que no ano-base 2010 não foi aplicada parte dos procedimentos para auditoria das demonstrações contábeis do grupo e dos respectivos componentes, o que, contudo, teria sido corrigido a partir do ano-base 2011, conforme Plano de Ação de Auditores Revisados¹⁶ (fls. 364).

45. Em que pesem os argumentos dos Acusados, entendo que assiste razão à Acusação, pelos motivos a seguir expostos.

46. Como visto acima, a NBC TA 600 trata das considerações especiais aplicáveis às auditorias de grupos, em particular aquelas que envolvem auditores de componente. No presente caso, sua aplicação era exigida na medida em que as três companhias auditadas pela ACAL Auditores possuíam investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial em entidades coligadas que representavam componentes significativos.

47. A *Centennial Açú* é uma holding com investimentos no setor de logística, em especial na operação portuária, e seu principal investimento é a participação de 30% no capital da LLX Açú Operações Portuária S.A.¹⁷. Como destacado no Relatório da Administração da companhia referente às demonstrações financeiras de 2010 (fls. 132), essencialmente como empresa de participações, o resultado negativo da companhia naquele ano (R\$7.043 milhões) refletia o resultado de sua coligada. Aliás, a própria ACAL Auditores, em seu parecer, colocou em dúvida a continuidade dos negócios da companhia e de suas coligadas, consignando que “a recuperação dos investimentos registrados pela Companhia, bem como dos valores registrados no ativo imobilizado, intangível e diferidos pelas coligadas, dependem do sucesso das operações futuras dessas coligadas, as quais dependem ainda de suporte financeiro dos acionistas e/ou de recursos de terceiros até que suas operações se tornem rentáveis.” (fls. 143).

48. Por seu turno, a Centennial Amapá é uma holding com investimentos no setor de mineração, em especial minério de ferro, e seu principal investimento é a participação de 30% no capital da Anglo Ferrous Amapá Mineração Ltda.¹⁸. Como destacado no Relatório da Administração da companhia referente às demonstrações financeiras de 2010 (fls. 145), essencialmente como empresa de participações, o resultado da companhia naquele ano refletia o resultado de sua coligada Anglo Ferrous Amapá, que, em setembro de 2010, apresentava o resultado negativo de R\$24.115 milhões. Em seu parecer, a ACAL Auditores destacou que a coligada encontrava-se em fase pré-operacional, *"impossibilitando a recuperação dos investimentos registrados pela Companhia, bem como dos valores registrados no ativo não circulante pela coligada."* (fls. 154).

49. Finalmente, a EBX detém investimentos da ordem de 30% nos setores de logística e mineração, via participação acionária na LLX Brasil Operações Portuárias S.A. e MMX Corumbá Mineração S.A.¹⁹. Como destacado no Relatório da Administração da companhia referente às demonstrações financeiras de 2010 (fls. 120), essencialmente como empresa de participações, o resultado negativo da companhia naquele ano (R\$11.042 milhões) refletia o resultado de suas coligadas. A ACAL Auditores também levantou dúvidas quanto à continuidade dos negócios desta Companhia e de suas coligadas, considerando que *"a recuperação dos valores registrados no ativo não circulante depende do sucesso das operações da Companhia e de suas coligadas, bem como as coligadas dependem do suporte financeiro dos acionistas e/ou recursos de terceiros até que suas operações se tornem rentáveis."* (fls. 130).

50. A meu ver, não há dúvidas de que os principais riscos relacionados às demonstrações contábeis das entidades auditadas pela ACAL Auditores são os riscos relacionados às informações que advém de suas coligadas²⁰. Nesse ponto, discordo veementemente dos Acusados quanto à assertiva de que os exames de auditoria de empresas "holding, sem operações" seriam de baixo risco e baixa complexidade. Aliás, não por outra razão que a auditoria de demonstrações contábeis de grupo, incluindo o trabalho dos auditores dos componentes, passou a ser tratada em norma específica, a já referida NBC TA 600, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade em 2009.

51. Nos termos do item 6 da NBC TA 600, *"o risco de auditoria é uma função do risco de distorção relevante das demonstrações contábeis e do risco de que o auditor não detecte tais distorções. Na auditoria de grupo, isso inclui o risco de que o auditor do componente possa não detectar uma distorção nas informações contábeis do componente que possa causar distorção relevante nas demonstrações contábeis do grupo, e o risco de que a equipe encarregada do trabalho do grupo não detecte esta distorção"*.

52. Diante do exposto acima, entendo que o eventual acolhimento dos argumentos dos Acusados acarretaria verdadeira distorção do escopo da NBC TA 600, extraindo do auditor a responsabilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente a respeito das informações contábeis dos componentes e do processo de consolidação para expressar uma opinião sobre se as demonstrações contábeis do grupo foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável.

53. Nesse sentido, concluo que assiste razão à Acusação quanto a não observância, por parte da ACAL Auditores e de seu sócio e responsável técnico, Gelson José Amaro, do disposto no inciso "ii" da alínea "b" do item 8, nas alíneas "a" e "c" do

item 21, nas alíneas "a" e "c" do item 50 e nos itens 7, 12, 15 e 40 da NBC TA 600 — Considerações Especiais – Auditorias de demonstrações contábeis de grupos, incluindo o trabalho dos auditores dos componentes, aprovada pela Resolução CFC nº 1.228, de 2009.

I.5. Eventual descumprimento do item 6, alínea "b" da NBC TA 705 — Modificações na opinião do Auditor Independente, aprovada pela Resolução CFC nº 1.232, de 2009²¹.

54. Segundo a Acusação, mesmo diante da não execução dos procedimentos para auditoria das demonstrações do grupo e dos respectivos componentes e da não obtenção de evidência de auditoria apropriada e suficiente a respeito de componentes significativos, nos termos da NBC TA 600, os Acusados emitiram relatórios de auditoria com opinião não modificada para as demonstrações contábeis das companhias abertas *Centennial Açu*, *Centennial Amapá* e *EBX*. Destaca que a própria NBC TA 600, em seu Apêndice 1, contém exemplo de relatório de auditoria com ressalva, baseado na inabilidade da equipe encarregada do trabalho do grupo de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente, em relação a um componente significativo contabilizado pelo método de equivalência patrimonial, o qual, no julgamento da equipe encarregada do trabalho do grupo, o efeito é relevante, mas não disseminado.

55. Diante de tudo o que foi exposto no item I.4 deste voto e considerando que os próprios Acusados manifestaram sua concordância com a Acusação "*no contexto da NBC TA 600*" (fls. 202), entendo que não há dúvidas acerca da inobservância, por parte da ACAL Auditores e de seu sócio e responsável técnico, Gelson José Amaro, do disposto no item 6, alínea "b" da NBC TA 705 — Modificações na opinião do Auditor Independente, aprovada pela Resolução CFC nº 1.232, de 2009.

I.6. Eventual descumprimento do item 22 do CTA 02 — Emissão do relatório do auditor independente sobre demonstrações contábeis individuais e consolidadas, aprovado pela Resolução CFC nº 1.320, de 2011²², e do item 11 da NBC TA 600²³.

56. A Acusação concluiu que os Acusados descumpriram a norma em referência na medida em que consta nos pareceres de auditoria a divisão de responsabilidade com outros auditores. Neles, estão consignados parágrafos de ênfase fazendo referências aos auditores dos componentes, sem informar que as mesmas não diminuem a responsabilidade do auditor do grupo.

57. De fato, os pareceres emitidos sobre as demonstrações financeiras de 31.12.2010 das companhias *Centennial Açu*, *Centennial Amapá* e *EBX* contém parágrafo de ênfase de seguinte teor: "*A revisão das demonstrações financeiras das empresas coligadas (...) cujos investimentos foram avaliados pelo método de equivalência patrimonial, foram examinadas por outros auditores independentes, e a nossa opinião, no que diz respeito aos valores desses investimentos e os correspondentes resultados registrados no exercício findo naquela data, está baseado exclusivamente nos relatórios desses outros auditores.*".

58. Tal irregularidade foi admitida pelos próprios Acusados em manifestação de fls. 196, como também em suas razões de defesa (fls. 364), ocasião em que

observaram que já teriam procedido à devida correção a partir do ano-base 2011, conforme Plano de Ação de Auditores Revisados, acima referido.

59. Mais que isso, em resposta aos inspetores desta CVM²⁴, a ACAL Auditores apresentou como justificativa para a inclusão da citada ênfase a "*não inclusão na carta proposta e no escopo do trabalho de análise dos componentes*", o que, a meu ver, evidencia a intenção dos Acusados de dividir a responsabilidade com o auditor responsável pelo exame das demonstrações contábeis das investidas avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, em flagrante violação ao que dispõe o item 22 do CTA 02 e o item 11 da NBC TA 600.

I.7. Eventual descumprimento do inciso II do art. 25 da Instrução CVM nº 308, de 1999²⁵.

60. De acordo com a Acusação, os Acusados não cumpriram adequadamente o previsto na norma, ao não elaborar e encaminhar à administração das companhias *Centennial* Açu, *Centennial* Amapá e EBX relatório circunstanciado contendo suas observações a respeito de deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos procedimentos contábeis da entidade auditada.

61. Por sua vez, os Acusados defendem que tal relatório não foi elaborado considerando que não foram observadas deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos procedimentos contábeis das entidades auditadas por ocasião das revisões e exames realizados. Além disso, arguíram que as referidas entidades não possuem funcionários, faturamento ou aquisições de ativos, de sorte que as atividades e os desembolsos abrangem somente as despesas administrativas com prestadores de serviços, publicações, etc. (fls. 364/365).

62. A esse respeito, corroboro o entendimento da Acusação de que a constatação pelo auditor de que não existem deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos procedimentos contábeis não exonera o referido profissional de encaminhar suas conclusões neste sentido à Administração da entidade auditada ou, quando solicitado, ao Conselho Fiscal. O relatório circunstanciado, inclusive, serve como comprovação da atividade de auditoria para fins da obtenção junto à CVM do registro de auditor independente, nos termos do art. 7º, §1º, alínea "a" da Instrução CVM nº 308, de 1999²⁶, o que evidencia a relevância de sua elaboração, que, decerto, não está condicionada à existência de inadequações detectadas pelo auditor.

63. Nesse sentido, concluo que assiste razão à Acusação quanto à não observância, por parte da ACAL Auditores e de seu sócio e responsável técnico, Gelson José Amaro, do disposto no inciso II do art. 25 da Instrução CVM nº 308, de 1999.

II. DA CONDUTA DO AUDITOR-REVISOR (CANARIM AUDITORES ASSOCIADOS)

II.1. Eventual descumprimento do item 35, alínea "a" e dos itens 42, 54, 73 e 81 das Instruções aos Auditores Revisores, vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo CRE²⁷.

64. Segundo a Acusação, o Auditor-revisor não apresentou papéis de trabalho que evidenciem uma correta execução da fase de planejamento da revisão externa de qualidade, inexistindo ainda evidências sobre conclusões obtidas na avaliação dos riscos inerente e de controle. Nesse sentido, não haveria comprovação de que tais

informações tenham sido utilizadas para selecionar os escritórios e trabalhos que foram revisados, bem como para determinar a natureza e a extensão dos testes aplicados (item 35, alínea "a", das Instruções aos Auditores Revisores).

65. Também não foram encontradas evidências de que o Auditor-revisor tenha discutido com o Auditor-revisado os litígios, ações ou investigações contra a sociedade revisada ou seus funcionários desde a data da última revisão pelos pares; inexistindo, na documentação produzida pela equipe de revisão, uma indicação de que tais fatos foram considerados na determinação do escopo da revisão (item 42 das Instruções aos Auditores Revisores).

66. Ainda quanto à documentação preliminar dos trabalhos de revisão, a Acusação verificou que não houve retenção, pelo Auditor-revisor, do Anexo A, que deve ser fornecido pelo Auditor-revisado antes do início dos trabalhos (item 81 das Instruções aos Auditores Revisores).

67. A esse respeito, o Acusado defendeu que o planejamento da revisão externa de qualidade se deu a partir de reuniões preliminares com o sócio líder e demais sócios de auditoria do Auditor-revisado, reuniões nas quais teria obtido o entendimento adequado do modelo do sistema de controle de qualidade da firma revisada e da eficácia dos procedimentos de monitoramento aplicados desde a revisão pelos pares anterior, bem como discutido os litígios, ações ou investigações contra o Auditor-revisado ou seus funcionários, conforme sumariado no memorando de planejamento-estratégia. Afirmou ainda que avaliou os riscos inerentes e de controle, utilizando as conclusões obtidas para selecionar os trabalhos de auditoria que foram objeto de revisão, bem como para determinar a natureza e a extensão dos testes aplicados pelo Revisor (fls. 229/230).

68. Especificamente quanto ao Anexo A, informou que tal anexo foi fornecido pela ACAL Auditores em data posterior ao início dos trabalhos preliminares e que estaria em seus arquivos junto aos papéis de trabalho de revisão (fls. 230).

69. Em que pesem as alegações do Acusado, não há nos autos qualquer comprovação de que ele tenha, de fato, atendido as referidas determinações constantes das Instruções aos Auditores Revisores. Vale dizer, o Auditor-revisor, seja por ocasião da inspeção realizada pela SFI, seja em suas manifestações posteriores, não apresentou papéis de trabalho e documentos que evidenciem a adoção dos procedimentos previstos na norma na fase de planejamento dos trabalhos de revisão realizados na ACAL Auditores.

70. O memorando de planejamento-estratégia, acostado às fls. 269 e 270 dos autos, único documento a que o Acusado faz alusão, não possui qualquer registro das informações que teriam sido obtidas nas mencionadas reuniões preliminares, limitando-se, como ressaltou a Acusação, a tecer breves comentários sobre: o objetivo do trabalho de revisão; o tempo de atuação no mercado do Auditor-revisado e sua vinculação à RSM Internacional; o normativo regulador da seleção dos trabalhos de auditoria revisados; o relatório a ser por ele emitido; alguns dados para contato dos sócios do Auditor-revisado; bem como o número de horas previsto para realização dos trabalhos de revisão pela respectiva equipe.

71. Especificamente quanto ao documento "Informações Preliminares Sobre Revisão Externa de Qualidade" (modelo mínimo de informação Anexo A), entendo que

o seu recebimento pelo Auditor-Revisor somente após o início dos trabalhos de revisão não atende ao escopo da norma, de auxiliar no planejamento de seus trabalhos.

72. A meu ver, o planejamento adequado dos trabalhos pelo Auditor-revisor é condição primordial para sua execução com a qualidade exigida no âmbito da Revisão pelos Pares, afinal, a ele compete avaliar o sistema de controle de qualidade das práticas de auditoria e contabilidade do Auditor-revisado, no intuito de criar um sistema eficiente de autorregulação do mercado.

73. Ainda com relação às determinações contidas nas Instruções aos Auditores Revisores, a Acusação apurou que o Auditor-revisor não apresentou memorando, assinado pelo líder da equipe de revisão e pelo sócio do Auditor-revisado envolvido neste trabalho, onde conste (i) descrição dos assuntos que, na opinião do Auditor-revisor, indiquem descumprimento das normas profissionais ou das políticas e procedimentos do sistema de controle de qualidade pelo Revisado; e (ii) os comentários e a concordância ou a discordância deste com a referida descrição feita pelo Auditor-revisor (item 73).

74. Por sua vez, o Acusado alegou que o descumprimento das normas profissionais, ou das políticas e procedimentos do sistema de controle de qualidade, bem como a evidência de concordância do Auditor-revisado com a referida descrição feita pelo Auditor-revisor foram documentados na "carta de comentários do revisor" (fls. 250/251) e no "plano de ação de auditores revisados" (fls. 381), correspondências estas requeridas pela NBC PA 01 – Controle de Qualidade para Firmas de Auditores Independentes (fls. 230).

75. No entender da Acusação, contudo, a NBC PA 01, aprovada pela Resolução CFC nº 1.201/09 e que trata das responsabilidades do auditor por seu sistema de controle de qualidade, não deve ser confundida com a NBC PA 11, aprovada pela Resolução CFC nº 1.323/11 e que regulamenta a revisão externa de qualidade pelos pares. Nesse tocante, observou a área técnica que a carta de recomendações do auditor-revisor e o plano de ação do auditor-revisado, previstos na NBC PA 11, não se confundem com o memorando acima mencionado nem dispensam a sua confecção pelo Auditor-revisor.

76. Corroboro o entendimento da Acusação. Ainda que eventualmente identificada alguma similaridade entre eles, cuida-se de documentos distintos, exigidos por normas específicas, não sendo, portanto, substituíveis entre si. Prova disso é que o "plano de ação de auditores revisados", apresentado pela ACAL Auditores para fins do atendimento à NBC PA 01, apenas faz referência à ação a ser implementada pelo Auditor-revisor, não contendo os comentários exigidos pela NBC PA 11.

77. Finalmente, a Acusação concluiu pelo descumprimento do item 54 das Instruções aos Auditores Revisores, que regula o "Programa de Trabalho para Revisão Externa de Qualidade" (Questionário CRE, às fls. 161/185), considerando, em linhas gerais, que o Auditor-revisor: (i) não teria registrado no Questionário CRE o cumprimento ou não de determinadas normas pelo Auditor-revisado, limitando-se a consignar a resposta "NA" (Não aplicável) em diversos itens²⁸; e (ii) registrou o atendimento de normas pelo Auditor-revisado, ao consignar a resposta "SIM" a determinados itens do Questionário CRE²⁹, ao passo que, segundo apurado pela CVM, tais normas não teriam sido efetivamente observadas.

78. A esse respeito, o Acusado alegou em suma que (fls. 230/233):

- a) Consignou a resposta N/A ao item 2 do Questionário CRE por entender que se aplicava somente a trabalhos de não asseguarção e de asseguarção limitada, porém tal equívoco não provocou consequências na execução da revisão, uma vez que as normas aplicáveis aos trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis foram abrangidas pelos itens 3 a 38 do Questionário CRE;
- b) O Auditor-revisado dividiu a sua opinião com os auditores independentes responsáveis pelo exame das demonstrações contábeis das investidas, sendo tal procedimento destacado na "carta de comentários do auditor revisor"³⁰ e evidenciada em avaliação de "Requer Melhoria – RM" no item 28.2.1 do Questionário CRE e, em consequência, foi consignada a resposta N/A aos itens 28.3 a 28.13³¹. O mesmo se aplica às respostas aos itens 24, 11.3.1, 11.3.2.1, 11.3.2.3 e 28.1.1;
- c) Consignou a resposta N/A ao item 15 do Questionário CRE porque, embora os registros contábeis da companhia *Centennial* Amapá fossem efetuados através de um sistema mantido por um escritório de contabilidade, as funções da tesouraria e de controles sobre recebíveis e obrigações eram de responsabilidade da gerência da entidade auditada, de sorte que as demonstrações contábeis finais (trimestrais e anuais) eram preparadas e divulgadas pela referida gerência; e
- d) Consignou a resposta "SIM" ao subitem 5.1.5 do Questionário CRE, considerando que os trabalhos de auditoria relativos ao ano de 2010 foram executados observando duas práticas profissionais, quais sejam: as políticas e metodologia estabelecidas pela Rede *Praxity – Global Alliance of Independent Firms*, bem como as políticas da Rede RSM International. Quanto à formalização de políticas relativas à auditoria de demonstrações contábeis de grupos, tal informação está contemplada no capítulo 80 da versão 2010.1 do Manual de Auditoria da RSM.

79. Como dito acima, os procedimentos de execução da revisão são consubstanciados no preenchimento pelo Auditor-revisor do Questionário CRE, cujos quesitos admitem as respostas SIM, NÃO, RM (Requer Melhoria) e NA (Não Aplicável). À exceção da resposta NA, as demais exigem que se faça referência aos papéis de trabalho da revisão que a suportem, devendo ainda o Auditor-revisor descrever a falha/deficiência identificada e indicar o número do item da Carta de Recomendações que aborda o assunto caso a resposta consignada seja NÃO ou RM³². No caso concreto, o Auditor-revisor apontou e incluiu em sua Carta de Recomendações apenas duas falhas, descritas nos subitens 1.6.1.4 e 28.2.1 do Questionário CRE.

80. O referido item 1.6.1.4 questiona a obtenção, pelo Auditor-revisado, das "*informações necessárias nas circunstâncias*", antes de aceitar o trabalho com o novo cliente. A resposta consignada pelo Auditor-revisor foi "RM", considerando que o Auditor-revisado evidenciou a análise da aceitação e continuidade de clientes após a assinatura da carta de contratação.

81. Já o item 28.2.1 questiona a existência de "*evidências de que o sócio encarregado do trabalho do grupo foi responsável pela direção, supervisão, execução*

e desempenho do trabalho de auditoria do grupo, em conformidade com as normas técnicas e profissionais, assim como exigências legais e regulamentares aplicáveis, e se o relatório de auditoria é ou não apropriado nas circunstâncias". A resposta consignada pelo Auditor-revisor foi "RM", considerando a divisão de responsabilidade com outro auditor independente.

82. A meu ver, em que pesem os esclarecimentos prestados pelo Acusado, o preenchimento do Questionário CRE frente às falhas detectadas pela CVM no trabalho de auditoria realizado pela ACAL Auditores sobre as demonstrações financeiras de 31.12.2010 das companhias *Centennial Açú*, *Centennial Amapá* e *EBX*, relacionadas e analisadas no item I deste voto, deixa nítido que o Auditor-revisor não cumpriu adequadamente o item 54 da referida norma.

83. Nesse sentido, concluo que assiste razão à Acusação quanto à não observância, por parte de Érico Luiz Canarim, do disposto no item 35, alínea "a" e dos itens 42, 54, 73 e 81 das Instruções aos Auditores Revisores, vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo CRE.

II.2. Descumprimento do item 22 da NBC PA 11 — Revisão Externa de Qualidade pelos Pares, aprovada pela Resolução CFC nº 1.323, de 2011³³.

84. Segundo a Acusação, o Auditor-revisor não enviou as confirmações de confidencialidade aos clientes do Auditor-revisado que foram selecionados para revisão, nos termos do item 22 da NBC PA 11.

85. A esse respeito, o Acusado manifestou o entendimento de que a confirmação de confidencialidade restaria evidenciada em parágrafo padrão, inserido na carta de contratação do Auditor-revisado, referente à disponibilização dos papéis de trabalho para revisão. No entender da Acusação, contudo, o fato de o Auditor-revisado obter a aprovação dos clientes, através da inclusão de um parágrafo padrão na carta de contratação, poderia denotar o cumprimento do item 21 da NBC PA 11³⁴, não exonerando o Auditor-revisor da obrigação imposta pelo item 22 da mesma norma.

86. A meu ver, trata-se claramente de dois comandos distintos da norma, um direcionado especificamente ao Auditor-revisado (item 21) e outro ao Auditor-revisor (item 22), pelo que não se confundem, tampouco são substituíveis entre si.

87. Nesse sentido, concluo que assiste razão à Acusação quanto à não observância, por parte de Érico Luiz Canarim, do disposto no item 22 da NBC PA 11 — Revisão Externa de Qualidade pelos Pares, aprovada pela Resolução CFC nº 1.323/2011.

III. DA CONCLUSÃO

88. Por tudo o que foi exposto, e considerando a gravidade dos fatos, em especial as inúmeras irregularidades verificadas, que abrangeram diversas e relevantes normas de auditoria, voto nos seguintes termos:

- a. pela **condenação da ACAL Auditores Independentes S/S** e de seu sócio e responsável técnico, **Gelson José Amaro**, à penalidade de **multa individual no valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.º 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1º deste mesmo artigo, por infração ao **artigo 20 da Instrução CVM nº 308, de**

1999, considerando que, ao realizarem o trabalho de auditoria sobre as demonstrações financeiras de 31.12.2010 das companhias *Centennial Asset Participações Açú S.A.*, *Centennial Asset Participações Amapá S.A.* e *EBX Brasil S.A.*, e ao se submeterem ao processo de revisão externa de qualidade do exercício de 2011, ano-base 2010, não observaram as seguintes normas de auditoria vigentes à época: **(i)** itens 6 e 7 das Instruções aos Auditores Revisados, vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade; **(ii)** itens 16, 17 e 32 da NBC PA 01, aprovada pela Resolução CFC nº 1.201, de 2009; **(iii)** item 5, alíneas "a" e "b" da NBC P1 IT 03, aprovada pela Resolução CFC nº 976, de 2003; **(iv)** inciso "ii" da alínea "b" do item 8, alíneas "a" e "c" do item 21, alíneas "a" e "c" do item 50 e itens 7, 11, 12, 15 e 40 da NBC TA 600, aprovada pela Resolução CFC nº 1.228, de 2009; **(v)** item 6, alínea "b" da NBC TA 705, aprovada pela Resolução CFC nº 1.232, de 2009; e **(vi)** item 22 do CTA 02, aprovado pela Resolução CFC nº 1.320, de 2011;

- b. pela **condenação da ACAL Auditores Independentes S/S** e do seu sócio e responsável técnico, **Gelson José Amaro**, à penalidade de **multa individual no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais)**, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.º 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1º deste mesmo artigo, por infração ao **artigo 25, inciso II, da Instrução CVM nº 308, de 1999**, ao não emitir relatório circunstanciado sobre os controles internos e procedimentos contábeis das companhias *Centennial Asset Participações Açú S.A.*, *Centennial Asset Participações Amapá S.A.* e *EBX Brasil S.A.*; e
- c. pela **condenação de Érico Luiz Canarim**, à penalidade de **multa no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais)**, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.º 6.385/76, combinado com o inciso I do §1º deste mesmo artigo, por infração ao **artigo 20 da Instrução CVM nº 308/99**, uma vez que, aos realizar os trabalhos do processo de revisão externa de qualidade do exercício 2011, ano-base 2010, sobre a ACAL Auditores Independentes S/S, não observou as seguintes normas de auditoria vigentes à época: **(i)** item 22 da NBC PA 11, aprovada pela Resolução CFC nº 1.323, de 2011; e **(ii)** alínea "a" do item 35 e os itens 42, 54, 73 e 81 das Instruções aos Auditores Revisores, vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo CRE.

É como voto.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2016.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR

¹ “Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.”.

² “Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente deverá, adicionalmente:

[...]

II - elaborar e encaminhar à administração e, quando solicitado, ao Conselho Fiscal, relatório circunstanciado que contenha suas observações a respeito de deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos procedimentos contábeis da entidade auditada;”.

³ Dada a extinção da sociedade Canarim Auditores Associados em 2013, esta não foi acusada no presente PAS.

⁴ Embora datada de 21.01.2011, a Resolução entrou em vigor somente na data de sua publicação, nos termos de seu art. 3º.

⁵ O Programa de Revisão é o programa de trabalho do CRE, que compreende a definição da abrangência, a seleção dos auditores a serem revisados, as etapas e os prazos a serem cumpridos pelos auditores revisores na realização do trabalho de revisão.

⁶ “(06) Antes da chegada da equipe de revisão, o Auditor-revisado deve elaborar o documento “Informações Preliminares Sobre Revisão Externa de Qualidade” (modelo mínimo de informação Anexo A), aprovado pelo CRE. Estas informações deverão ser fornecidas ao Auditor-Revisor, em papel timbrado, devendo estar datada e assinada pelo sócio ou responsável técnico do Auditor-revisado.

(07) As referidas informações devem incluir, no que se refere ao item 3 do questionário mencionado no parágrafo 6, no mínimo, o seguinte:

a. uma lista dos clientes (segregando por companhia de capital aberto e outros) para os quais os horários referentes a serviços de consultoria ultrapassem os honorários de auditoria.

b. uma lista de trabalhos de clientes (segregando por companhia de capital aberto e outros) aceitos desde o último ano em que houve revisão pelos pares (ou para o ano sob revisão se a firma objeto da revisão não teve antes para revisão pelos pares), para os quais o auditor anterior tenha renunciado (ou não tenha se candidatado à proposta) ou tenha ressalvado quaisquer questões sobre princípios ou práticas de Contabilidade, divulgação de demonstrações contábeis ou limitação de escopo, ou tenha havido um fato relevante divulgado em parágrafo de ênfase.”.

⁷ “16. A firma deve estabelecer e manter um sistema de controle de qualidade que inclua políticas e procedimentos que tratam dos seguintes elementos:

- (a) responsabilidades da liderança pela qualidade na firma;
- (b) exigências éticas relevantes;
- (c) aceitação e continuidade do relacionamento com clientes e de trabalhos específicos;
- (d) recursos humanos;
- (e) execução do trabalho;
- (f) monitoramento.

17. A firma deve documentar suas políticas e procedimentos e comunicá-las ao pessoal da firma (ver itens A2 e A3).

(...)

32. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos para fornecer segurança razoável de que os trabalhos são executados de acordo com normas técnicas e exigências regulatórias e legais aplicáveis, e que a firma e o sócio encarregado do trabalho emitem relatórios de auditoria, ou outros relatórios apropriados nas circunstâncias. Essas políticas e procedimentos devem incluir:

(a) assuntos relevantes para promover consistência na qualidade da execução dos trabalhos (ver itens A32 e A33);

(b) responsabilidades pela supervisão (ver item A34); e

(c) responsabilidades pela revisão (ver item A35).”

⁸ Segundo definição dada pela própria norma: “Firma é um único profissional ou sociedade de pessoas que atuam como auditor independente.”.

⁹ Aliás, os próprios inspetores consignaram que, considerando a inexistência de material traduzido para o idioma português, abstiveram-se de analisar o conteúdo do material apresentado.

¹⁰ “5. Os honorários deverão constar de carta-proposta, ou documentação equivalente, elaborada e formalizada pelas partes, antes do início da execução dos trabalhos. Deverá constar de tal documento o indicado a seguir:

a) descrição e abrangência dos serviços a serem realizados, inclusive referência às leis e regulamentos aplicáveis ao caso;

b) que os trabalhos serão efetuados segundo as Normas Profissionais e Técnicas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;

[...]

f) o prazo estimado para a realização dos serviços;”.

¹¹ Nas cartas-propostas, a ACAL Auditores informa que serão produzidos três tipos de relatórios diferentes: Pareceres de Auditoria (relatórios sobre as revisões das ITRs e sobre as demonstrações financeiras tomadas

em conjunto em 31.12.2010), Relatório sobre Controles Internos (elaborado a cada etapa dos trabalhos) e Carta Alerta (caso detectados indícios ou ocorrências irregulares de natureza sigilosa). Dispõe ainda acerca do seguinte cronograma: “a) Pareceres de Auditoria – Anualmente, em até 15 (quinze) dias após a liberação das demonstrações financeiras encerradas pela CONTRATADA. b) Relatórios de Controle Interno – a medida da realização dos exames preliminares, de acordo com cronograma a ser definido com as empresas.”.

¹² 8. Os objetivos do auditor são:

[...]

(b) se atuar como auditor das demonstrações contábeis do grupo:

[...]

(ii) obter evidência de auditoria apropriada e suficiente a respeito das informações contábeis dos componentes e do processo de consolidação para expressar uma opinião sobre se as demonstrações contábeis do grupo foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável.

[...]

12. Ao aplicar a NBC TA 220, o sócio encarregado do trabalho do grupo deve determinar se é razoável esperar a obtenção de evidência de auditoria apropriada e suficiente em relação ao processo de consolidação e às informações contábeis dos componentes para fundamentar a opinião de auditoria do grupo. Para esse fim, a equipe encarregada do trabalho do grupo deve obter entendimento do grupo, seus componentes e seus ambientes, que seja suficiente para identificar componentes que provavelmente sejam componentes significativos. Quando auditores de componentes forem realizar trabalhos sobre as informações contábeis de tais componentes, o sócio encarregado do trabalho do grupo deve avaliar se a equipe encarregada do trabalho do grupo é capaz de se envolver no trabalho desses auditores de componente, na extensão necessária para a obtenção de evidência de auditoria apropriada e suficiente (ver itens A10 a A12).

[...]

15. A equipe encarregada do trabalho do grupo deve estabelecer uma estratégia global de auditoria do grupo e deve desenvolver um plano de auditoria para o grupo em conformidade com a NBC TA 300 – Planejamento da Auditoria de Demonstrações Contábeis, itens 7 a 12.

[...]

21. A equipe encarregada do trabalho do grupo deve determinar o seguinte (ver item A42):

(a) materialidade para as demonstrações contábeis do grupo como um todo, durante o estabelecimento da estratégia global de auditoria do grupo;

[...]

(c) a materialidade dos componentes em que os auditores de componente realizarão a auditoria ou a revisão para fins de auditoria do grupo. Para reduzir a um nível apropriadamente baixo a probabilidade de que a soma das distorções, não corrigidas e não detectadas, nas demonstrações contábeis do grupo, exceda a materialidade para as demonstrações contábeis do grupo como um todo, a materialidade do componente deve ser inferior a materialidade para as demonstrações contábeis do grupo como um todo (ver itens A43 e A44);

[...]

40. A equipe encarregada do trabalho do grupo deve comunicar suas exigências ao auditor do componente tempestivamente. Essa comunicação deve definir o trabalho a ser executado, o uso a ser feito desse trabalho e a forma e o conteúdo da comunicação do auditor do componente com a equipe encarregada do trabalho do grupo (ver itens A57, A58 e A60). Também deve incluir o seguinte:

[...]

50. A equipe encarregada do trabalho do grupo deve incluir na documentação de auditoria os seguintes assuntos, como mencionado nos itens de 8 a 11 e A6 da NBC TA 230 – Documentação de Auditoria:

(a) análise dos componentes, indicando aqueles que são significativos e o tipo de trabalho executado sobre as informações contábeis deles;

[...]

(c) comunicações escritas entre a equipe encarregada do trabalho do grupo e os auditores de componente a respeito das exigências feitas por ela.”.

¹³ OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-4/Nº 032, de 18.5.2012.

¹⁴ Resposta ao OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-4/Nº 074, de 06.8.2012.

¹⁵ Esclareceu que houve mudança nos exames sobre as demonstrações contábeis do exercício social seguinte (encerrado em 31.12.2011), com a adoção da NBC TA 600 para revisão dos papéis de trabalho dos auditores das coligadas.

¹⁶ O Plano de Ação, às fls. 381, abrange duas ações a serem implementadas e que foram objeto de recomendações do Auditor-revisor: 1) definir os procedimentos de auditoria a serem executados nas empresas investidas e incluir nas próximas cartas de contratação de auditoria das demonstrações financeiras das investidoras; e 2) Evidenciar os procedimentos de análise para aceitação e continuidade de clientes em data anterior ao da assinatura da carta de contratação.

¹⁷ Os outros 70% de participação são detidos pela LLX Logística S.A.

¹⁸ Em dezembro de 2010 houve a cisão parcial da companhia e incorporação da parcela cindida pela sua coligada.

¹⁹ Os outros 70% de participação são detidos pela MMX Mineração e Metálicos S.A. e a LLX Logística S.A., respectivamente.

²⁰ Nesse sentido, vide o MEMO/CVM/SNC/GNA/Nº 008, de 23.7.2012, que tratou de resposta à consulta realizada pela SFI exatamente sobre a aplicabilidade dos procedimentos determinados na NBC TA 600 aos trabalhos de auditoria independente nas referidas companhias abertas (fls. 234/237).

²¹ “6. O auditor deve modificar a opinião no seu relatório quando:

[...]

(b) o auditor não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir que as demonstrações contábeis como um todo não apresentam distorções relevantes (ver itens A8 a A12).”

²² “22. Entre essas mudanças, destaca-se, como exemplo, a proibição de divisão de responsabilidade com outro auditor, no caso desse outro auditor examinar demonstrações contábeis de investidas avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, ou incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas, conforme estabelece a NBC TA 600, assim como o fato de que o relatório do auditor, emitido no contexto de valores correspondentes, menciona apenas as demonstrações contábeis do período corrente, de acordo com a NBC TA 710.”

²³ “11. O sócio encarregado do trabalho do grupo é responsável pela direção, supervisão, execução e desempenho do trabalho de auditoria do grupo, em conformidade com as normas técnicas e profissionais, assim como exigências legais e regulamentares aplicáveis, e se o relatório de auditoria emitido é ou não apropriado nas circunstâncias (NBC TA 220, item 15). Como resultado, o relatório de auditoria sobre as demonstrações contábeis do grupo não deve se referir ao auditor do componente. Se tal referência for requerida por lei ou regulamento, o relatório do auditor deve indicar que a referência não diminui a responsabilidade do sócio encarregado ou da firma encarregada do trabalho do grupo e pela opinião de auditoria do grupo (ver itens A8 e A9).”

²⁴ Resposta ao OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-4/Nº 032, de 18.5.2012 (fls. 253v).

²⁵ “Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente deverá, adicionalmente:

[...]

II - elaborar e encaminhar à administração e, quando solicitado, ao Conselho Fiscal, relatório circunstanciado que contenha suas observações a respeito de deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos procedimentos contábeis da entidade auditada;”

²⁶ “Art. 7º O exercício da atividade de auditoria poderá ser comprovado mediante a apresentação dos seguintes documentos:

[...]

§1º A critério da CVM, a comprovação de experiência em trabalhos de auditoria de demonstrações contábeis poderá ser satisfeita, ainda, mediante a apresentação de:

a) cópias de pareceres de auditoria e respectivos relatórios circunstanciados, emitidos e assinados pelo interessado, acompanhados das respectivas demonstrações contábeis, autenticados pela entidade auditada, contendo expressa autorização para que tais documentos sejam apresentados à Comissão de Valores Mobiliários, com a finalidade de comprovação da atividade de auditoria do interessado, bastando uma comprovação para cada ano; ou [...]

²⁷ (35) Considerações Gerais.

A revisão deve incluir os seguintes procedimentos:

a) Ao planejar a Revisão:

1. Obter entendimento suficiente da firma revisada.

2. Obter entendimento adequado do modelo do sistema de controle de qualidade da firma revisada.
3. Obter entendimento abrangente da possível eficácia dos procedimentos de monitoramento aplicados desde a revisão pelos pares anterior.
4. Avaliar o risco inerente e o risco de controle com o objetivo de determinar se o programa de inspeção da firma para o ano em questão pode permitir que a equipe de revisão reduza o número de escritórios ou de trabalhos a serem revisados, ou a extensão da revisão da área funcional e, neste caso, realizar os testes dos pontos observados e conclusões do programa de inspeção do exercício em questão.
5. Utilizar o conhecimento obtido (de acordo com os itens acima) para selecionar os escritórios e trabalhos a serem revisados e para determinar a natureza e extensão dos testes a serem aplicados nas áreas funcionais.

[...]

(42) A equipe de revisão deve discutir com o Auditor-revisado se litígios, ações ou investigações contra a firma ou seus profissionais desde a data da última revisão pelos pares envolvem os mesmos escritórios, ramo de atividade, áreas de auditoria ou funcionários, e se a firma considerou esses padrões no escopo de seu próprio monitoramento ou em outros programas de revisão interna. A equipe de revisão, dando a devida importância ao fato de que tais litígios, ações ou investigações normalmente envolverão alegações não comprovadas, deve considerar essas informações ao determinar o escopo da revisão. [...] A documentação das equipes de revisão sobre esse trabalho deve limitar-se a uma indicação de que tais fatos (sem identificação do processo) foram considerados na determinação do escopo da revisão.

[...]

(54) [...] deverá ser feito o preenchimento do questionário “Programa de Trabalho para Revisão Externa de Qualidade”, aprovado pelo CRE, relativo à revisão do trabalho. Quaisquer questões não respondidas do “questionário” devem ser complementadas por meio de memorando. Durante o desenvolvimento dos trabalhos, o Auditor-revisor deverá ter entendimento de que:

a) Antes de proceder ao preenchimento do questionário, deverá efetuar a leitura atentamente e ter conhecimento pleno da NBC PA 11 (Resolução CFC nº 1.323/11), das Instruções aos Auditores-revisores e das Instruções aos Auditores-revisados;

[...]

(73) [...] Deve ser incluído em um memorando uma descrição dos assuntos pelo Auditor-revisor, a concordância, ou discordância, do Auditor-revisado com relação à descrição e seus comentários sobre o assunto, e os comentários do Auditor-revisor e do líder da equipe. Este memorando deve ser assinado pelo Auditor-revisor, pelo líder da equipe e pelo sócio apropriado do Auditor-revisado (geralmente o sócio envolvido no trabalho ou o sócio responsável pela área de auditoria).

[...]

(81) Os seguintes materiais deverão ser retidos pelo Auditor-revisor que formou a equipe de revisão até a conclusão da revisão subsequente, requerida para contínua associação ou até o momento em que o período de tal revisão tiver expirado:

[...]

j) Documentação preliminar aos trabalhos de revisão.

k) Documentação pertinente ao planejamento de auditoria aplicado aos trabalhos de revisão.

l) Papéis de trabalho do Auditor-revisor que evidenciem os exames efetuados durante a revisão.

m) Toda e qualquer documentação que reporte ao trabalho de revisão realizado.”.

²⁸ Item 2, subitens 2.1.2, 2.1.3, 2.5.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9; item ²⁸ (exceto subitens 28.1.1 e 28.2.1); e todos os subitens do item 15.

²⁹ Itens 5.1.5, 11.3.1, 11.3.2.1, 11.3.2.3, 24 e 28.1.1.

³⁰ Datada de 15.08.11 e enviada ao CFC, juntamente com o relatório final de revisão externa de qualidade.

³¹ Relacionados com “Considerações Especiais – Auditorias de Demonstrações Contábeis de Grupos, incluindo o Trabalho dos Auditores dos Componentes – NBC TA 600”.

³² A esse respeito, vide o item 37 do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/Nº 10/2012 (fls. 17).

³³ “22. O auditor-revisor deve enviar confirmação de confidencialidade ao cliente selecionado de que trata o item 21.”.

³⁴ “21. O auditor-revisado deve obter aprovação de cada um dos seus clientes selecionados para revisão a fim de que os trabalhos possam ser efetivamente realizados”.

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2014/14839 realizada no dia 23 de agosto de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM nº RJ2014/14839 realizada no dia 23 de agosto de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM nº RJ2014/14839 realizada no dia 23 de agosto de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2014/14839 realizada no dia 23 de agosto de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação de penalidades de multas pecuniária individuais, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE